

ריקח דאורייתא

סימן ד

— א —

יש לשאול את מה שהקשה על הלבוש [כמובא במ"א ס"ק א.] שאמאי לא יברך על מים הפסולים לנט"י לסעודה כלל והרי להלן בסעיף כב. כתב שעל מידי דמנקי כן יברך מיהא על נקיות ידים וא"כ יש לתמוה מדוע כאן במים הפסולים לנט"י לא יברך עליהם כלל ולמה זהו גרע מכל מידי דמנקי?

— ב —

יש לתמוה מדוע השו"ע לא הביא כדברי הרמב"ם [ד.ג] שצריך לרחוץ פניו ידיו ורגליו ואילו את הדין שכתב האבודרהם שצריך לרחוץ את פיו הוא כן הביא זאת ועוד שבסעיף כ. השו"ע כן הביא שמי שרוחץ את פניו יזהר לנגבם ומדוע במאת השו"ע לא הביא את עיקר הדין הזה של פניו ידיו ורגליו?

— ג —

יש לשאול לרמב"ם [ד.א] מנין לו שאכן אנו אומרים שהנטילה לפני כל תפלה מעכבת ומה המקור לכך הרי מן הגמ' בברכות טו. נראה שרק "צריך" והיינו שזהו מעלה בעלמא?

סימן ד

— ד —

יש לעיין מהו המקור של הרמב"ם [תפלה ו.ב] שצריך ליטול ידיו מן הכלי ברביעת של מים לפני כל תפלה ותפלה הרי לכאו' בכל הש"ס אנו מוצאים את הנטילה הזאת רק לפני תפלת שחרית?

— ה —

מהו הטעם של הרשב"א [א.קצא] שנקט שאנו צריכים להתקדש דוקא מן הכלי ככהן המקדש ידיו ומה הענין שאנו ניהיה בזה כמו הכהנים ולדבריו למה לא צריך ליטול את רגליו כמו הכהנים?

— ו —

לדברי הרשב"א מנין הוא לקח את הדרשה הזאת שרחצו ממנו הכהנים שרק הכנים רוחצים ממנו מן הכלי אומנם אנו לא צריכים בדוקא כלי?!?

— ז —

מהו הטעם שכתב הרמב"ם [ד.ג] שהדין הזה של רחיצת פניו ידיו ורגליו אמור הוא דוקא לפני תפלת שחרית ולא לפני כל תפלה?

— ח —

יש לעיין עוד בדברי הרמב"ם מאחר שאכן לדעתו הנטילה הזאת מעכבת את התפלה מדוע הוא כתב [תפלה ז.ח] שביוה"כ יש איסור ליטול את ידיו הרי הנטילה הזאת לפני התפלה מעכבת את הנטילה?

סימן ד

ט

לדעת רש"י ביומא [עז:] וכן הרמב"ם [שם.] מבואר שאין ליטול ידיו שחרית לפני התפלה ותמהו מהו הטעם שזה אסרו הרי מבואר בגמ' ביומא [שם.] וכן הוא ברמב"ם [שביתת עשור פרק ג.] שכל האיסור של הרחיצה ביוה"כ זהו דוקא רחיצה של תענוג ולכאו' כאן אין זה כלל חשוב לרחיצה של תענוג ובפרט קשה מה ששאל הר"ן על הרמב"ם הר"ן כתב בפרק בתרא דיומא שאין נראה לו דברי רבינו אלא בין בתשעה באב בין ביה"כ נוטל כדרכו ידיו דכל רחיצה דמצוה מותרת ונטילת ידים דתפלה מצוה היא וכיון דלהקביל פני רבו עובר במים כ"ש להקביל פני שכינה?

י

יש לעיין לדעת הרמב"ם מהו הטעם שהוא כתב [תפלה ו.ב] לרחוץ ידיו לפני כל תפלה ואף זה מעכב ואליו פניו ידיו ורגליו כתב שצריך לרחוץ רק לפני שחרית?

יא

יש לתמוה מאחר שדוד לא היה ישן יותר משיתין נישמין כמבואר בסוכה כו: ובשו"ע ד.טז] שמי שלא ישן שיתין נישמין לא יברך ענט"י ותמוה וכי דוד המלך לא היה מברך ענט"י אתמהה?

יב

מהו הטעם שהביא שהביא השו"ע [טז.] על דוד שלא ישן שיתין נישמין שאף אנן לא נישן וכי מנהג חסידים יש כאן והרי אלו קדושי עליון וזהו הנהגות נשגבות ומה זה שייך אלינו ואף השו"ע לא כתב שהנהגה זו שייכת רק לירא שמים?

יג

יש להסתפק האם אדם שנוטל ידיו שחרית עם אלוכג'ל האם הוא יוכל לברך בכה"ג לדעת השו"ע [סעיף א.] שלדבריו אין לבר על מים הפסולים לנטילת ידים לסעודה או שמא זה חשוב כמידי דמנקי שמברך מיהא על נקיות ידים כמבואר בסעיף [כב.]?

יד

יש להעיר על דברי הבה"ל ד"ה ואפילו לא עשה.] שכתב שם לבשם החיי"א שמי שמשכים קום באמצע הלילה אז אנו אומרים שהוא יאחר את ברכת על נטילת ידים כמה שיותר סמוך לתפלה לפי דברי הרא"ש שעיקר הטעם של הברכה נתקנה משום התפלה ולכך בכה"ג אנו אומרים שהוא יאחר כמה שיותר את הברכה סמוך לתפלה אומנם יש לתמוה על הפסק הזה שלכאו' זה ממש נגד דברי הרא"ש עצמו בתושבה [כלל ד.א] ששם הוא דן בעצם הדבר הזה וכתב שעליו לברך על נטילת ידים מייד בקומו משנתו וז"ל **והמשכים ללמוד יברך ענ"י** ואשר יצר ואלהי נשמה וכל סדר הברכות עד ברכת התורה וברכת התורה בכלל וילמוד ופרשת התמיד לא יקרא עד שיאיר היום וכן אשר נתן לשכוי בינה לא יברך אלא ביום ע"כ. והרי זה מאוד מובן לטעמיה שס"ל [פרק ט. ד"ה כי משי.] שעיקר הברכה הזו יש לה דין של ברכת המצות ולכך צריך הוא לברך עליהם עובר לעשייתן [פסחים ז: סוכה לט. מגילה כא:] ומדוע כתב הבה"ל שאין לו לברך אלא רק סמוך לתפלה??

טו

עולה על מטוס אחרי צאת הכוכבים וטס לכיוון מזרח ובעצם הוא נחת באותו היום ולא עבר עליו לילה מה דינו בנטילת ידים שהרי סו"ס לא עבר הלילה וממילא האם בכה"ג אנו דנים שהוא יצטרך ליטול כיון שסו"ס לא עבר עליו הלילה?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן ה

— א —

יש לדון בטעם של הכוונה המדוע אנו מקדימים לכוון קודם על השם של אלף דל"ת ורק אח"כ על שם הוי"ה ומכוונים אדון הכל ואח"כ היה הווה ויהיה והרי היה לנו לכוון הפוך קודם את השם הוי"ה שכן כתב זה שמי ורק אח"כ כתוב זה זכרי?

— ב —

יש לשאול לדעת הרמב"ם [ברכות א.ז] שס"ל שהרוהר כדיבור לכאו' איך ניתן לחשוב על השם והרי זה חשיב כאילו הוא מזכיר את שם הוי"ה דהוי כדיבור ולמה לא הוי בכלל הוגה את השם באותיתיו ר"ל?

— ג —

כעין השאלה הקודמת יש לשואל לצד שכתיבה כדיבור איך מותר לסופר סת"ם לכתוב את שם הוי"ה ב"ה והרי זה בכלל שהוא אומר אותו בפיו והוי כהוגה את השם [עיין שו"ת רע"א קמא כט.ל]

סימן ה

— ד —

האם שם הוי"ה ואדנו"ת הוי כב' שמות נפרדים או שמא זהו חשיב לשם אחד [כקרי וכתיב.]

— ה —

מתי יותר נכון לכוון את הכוונה בשמות הקודש האם תוך כדי אמירה או שמא עדיף לפני האמירה

— ו —

יש לשאול האם הכוונה המאורה בשמות הקודש הויה בכל הדין הכללי של כוונה במצות או שמא אלו ב' ענינים חלוקים?

— ז —

האם צריך לכוון בכוונת אלו השמות דוקא מתי שהוא מזכיר את את השם בברכות או שמא בכל עת שהוא מזכיר [בתפלות בלימוד וכד'.] נמי הוא צריך לכוון?

— ח —

איזה עצות מעשיות [פרקטיות.] יש כדי לקיים את ההלכה החשובה הזאת של כוונת השמות?

— ט —

האם אדם לא כוון את אלו הכוונת בשמות הקודש הסא הוא יצא י"ח הברכה או לא?

סימן ה

י

האם יש מקום וסברא לסמוך על התנאי שחידשו האחרונים בכוונת השמות או שמא אין כלל מקום לסמוך על התנאי הזה?

יא

נחלקו האחרונים בענין מסירת מודעה על כוונת השמות למי שקשה לו לכוון. ויש לעיין לסוברים דמהני התנאי דמסירת המודעה, אם מהני דוקא בזמן אמירת השם, או דילמא הוא הדין נמי בתחילת היום קודם אמירת השם, כגון לאחר מודה אני". וכן אם מהני תנאי פעם אחת בשנה, ומאי שנא משאר תנאים המובאים בפסוקים, כגון בדיני מוקצה, דסגי בפעם א' בשנה.

[הערת ה"ר יהודה בהר]

יב

מה חמור יותר להזכיר סתם שם ה' בלי שבח וברכה לבטלה, או להגיד ברכה סתם לבטלה בלי שום צורך ? (לרמב"ם לתוס' - שו"ת שבט הלוי חלק י' סימן מ"ה).

[הערת ה"ר נחום לוי]

יג

מה ההבדל בין ברכה מ"ז לשמו"ע ? (בן איש חי שנה ראשונה פר' חוקת סעיף ה').

[הערת ה"ר נחום לוי]

יד

מהם ד' המילואים של שם הוי"ה, ועל איזה מידה מרמז כל ניקוד ?

[הערת ה"ר נחום לוי]

— טו —

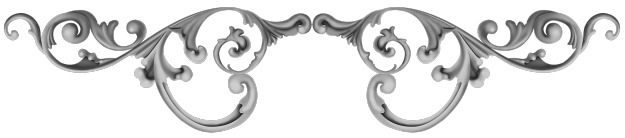
מה יש לכוין כשאומר שם הוי"ה בתפילה, בדרך לימוד, לגר"א, לשו"ע, לשבט הלוי (חלק ז' סימן ק"ח).

[הערת ה"ר נחום לוי]

— יז —

לפי' הרמב"ם הק' שסובר שמגדף חייב ג"כ בשם אדני ובעצם הרמב"ם מסכים כשאנחנו מזכירים לפני שמו"ע אדני שפתי תפתח שאין זה שם הויה להרמב"ם יש שני שמות של אדני אחד הקרי והכתיב אדני ואחד הכתי' הויה וקרי אדני אז במגדף איך חייב מיתה להרמב"ם אולי גידף בשם אדני דנכתב ג"כ אדני וא"כ אינו שם הוי"ה ולמה חייב מיתה וצ"ע.

[הערת ה"ר אהרן לייב פריזנד]



כי נטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (שערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן ו

— א —

מבואר בתוס' [ברכות יד. מו.] גבי ברכת אשר יצר שאינה פותחת בברוך אף שאינה סמוכה בדוקא לברכת אלוקי נשמה הועיל והיא חשובה לברכת ההודאה ויש לשאול מדוע ברכת ההודאה באמת אינה פותחת בברוך?

_____

_____

— ב —

מבואר בבריתא [מו.] שכל ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך ויש לשאול מהו הטעם לכך שאינה פותחת בברוך?

_____

_____

— ג —

לדעת הגאונים והרא"ש [בתשובה כלל ד.א] איזה ברכה נחשבת ברכת אשר יצר האם שבח והודאה ברכת הנהנין או המצות - שאמרינן שצריך שתיהיה סמוכה לברכת אלוקי נשמה?

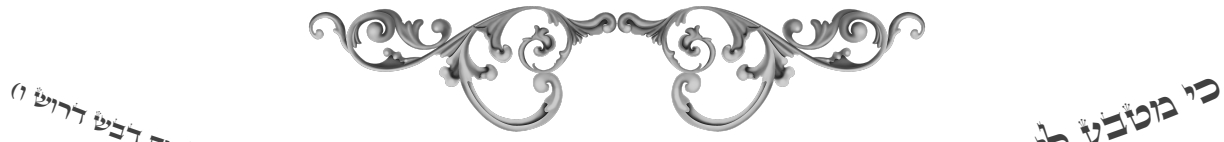
_____

_____

סימן ו

— ד —

מהי הסברא של מקצת מן הראשונים שהביא הרא"ה [ס:] שאין לברך אשר יצר אלא רק לגדולים ולא לקטנים?





ריצחא דאורייצא

סימן ח

— א —

יש לעיין מהו הטעם שברכות הנהנין לא צריך לברך בעמידה ?

_____

_____

— ב —

ויש לדון מה הדין בברכות השבח וההודאה? מדוע צריך להקדים ציצית לתפילין?

_____

_____

— ג —

איך בחורים בהרבה קהילות ישראל לא נהגו להתעטף בטלית גדול והרי זה חובה (מובא מ"ב סוף סק"ד)?

_____

_____

סימן ח

— ד —

האם די בלבישה על הגוף בלבד להתחייב בציצית או שלא חייבה תורה בציצית אלא בגד המכסה את האדם בכיסוי גמור דהיינו שעוטף את הגוף וגם את הראש ורוב הפנים ?

— ה —

איך מותר לפשוט את הטלית שהרי מבטל מצות עשה ! כמו שנפסק בשו"ע אם פשט טליתו, אפילו היה בדעתו לחזור ... צריך כשיחזור ויתעטף בו הרי בגמ' קדושין (לב:) לפני הזקן אינו יכול לעצום את עיניו כמי שלא ראהו ת"ל תקום ויראת ורש"י ד"ה דבר המסור ... נאמר ויראת מאלקיך שכל המחשבות גלויות לו ויודע בך שלסתור ולבטל מצוותו נתכוון ועוד בגמ' יבמות (י"ח ע"א) דיש מ"ד דסובר דאסור לבטל מצות יבמין וכגון בארבעה אחים שנים מהם נשואים לשתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות דאמרינן הרי אלו חולצות, ולא מתייבמות משום דאם יתייבמו אולי אחרי שהאחד ייבם ימות האח השני ושומרת יבם השניה תצא בלי חליצה ויבום משום ערות אחות אשתו ונמצא שביטל מצות יבמין כמו שאסור לעשות דבר שיגרום לבטל מצות יבמין ה"ה יהיה אסור לפשוט טליתו כיון דזה יגרום שיבטל מצות ציצית ?

— ו —

מדוע פשיטת הטלית נחשב הפסק וצריך לחזור ולברך כשיחזור ויתעטף שהרי בהל' סוכה סי' תרל"ט דביצא מן הסוכה ע"ד לחזור מיד דאינו צריך לברך ?

— ז —

צ"ע איך אפשר לומר שברכת להתעטף בציצית היא ברכת הנהנין (הב"ח סי' ח אות ה) שהרי כתב (הב"ח סימן כב אות סו) לאחר העטיפה צריך לברך להתעטף ואע"ג שאינו עובר לעשייתן ממה שעבר צ"ע גדול כיון דברכת הנהנין היא היה צריך לברך קודם העיטוף כדי שלא יהיה גזל ומעילה מה שנהנה קודם הברכה ? ועוד צ"ע דברכת הנהנין גמורה אם מעורב בה מצוה נחשבת קצת כברכת המצוות, דלכך שייך בה ערבות כשאר ברכות המצוות דחזינן ר"ה (כט, ב) כגון ברכת בורא פרי הגפן בקידוש והמוציא דמצה. ויש להבין, מאי איכפת לן אם נהנה בקיום המצוה הרי "מצוות

לאו להנות ניתנו" (ר"ה כ"ט ע"ב).

[אהרן לייב פריזנד]

— ח —

היכן ראה הרמ"א בדברי האגור שבהוריד טלית לזמן קצר והיה דעתו, שאין מברך?

[אהרן לייב פריזנד]

— ט —

וז"ל של הרמ"א ויש אומרים שאין מברכים אם היה דעתו לחזור ולהתעטף בו (האגור סי' לד), ואם נעיין בלשון האגור נראה שאמר היפך הדברים, וז"ל האגור בסי' ל"ד נשאל מהר"י מולין על היוצא מבית הכנסת ומסיר טליתו וחוזר ולובשו אם יש לו לברך, והשיב דמהר"ם **"הצריך לחזור ולברך"**

[אהרן לייב פריזנד]

— י —

יש לתמוה בתפילין שנשמטו רובן ממקומן והמיעוט נשאר במקומן דצריך לברך כשמחזירן למקומן דהוי כמניחן מחדש, א"כ צ"ע בטלית אם לא נפלה כולה, אף על פי שנפלה רובה, אינו צריך לברך. (סי' ח' סעי' טו) שהרי בב"י כתב דרבינו יליף לה (טלית) מתפילין שזזו ממקומן (עיין ט"ז יד) א"כ גם בטלית צריך לברך ?

[אהרן לייב פריזנד]

— יא —

האם מותר ללבוש טלית קטן על בשרו ממש [כמצוי שעושים גופיה ציצית]?

סימן ח

— יב —

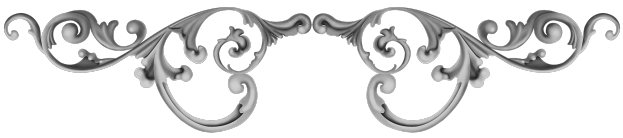
האם מותר ללבוש טלית קטן בביתו ולכון שלא לפטור את הטלית גדול, או דיש לחוש לברכה שאי"צ?

— יג —

מחליף טליתו בטלית אחרת, ובשעה שפשט הראשונה דעתו על הטלית האחרת, האם צריך לחזור ולברך?

— יד —

אם נפסלו ציציותיו אחר שלבש טליתו, האם כשחוזר ומתקנם צריך לחזור ולברך?



כי מטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן יח

— א —

האם מותר לישון בבגד יום כלאיים בלילה? שהרי אנו יודעים שמותר מן התורה שהבגד יהיה מין אחד והחוטים מותרים להיות כלאים כלפי הבגד , אז האם הדין הזה נאמר רק בבגד יום שלובשו ביום או הואיל ובגד זו הותר בכלאיים הותר נמי בלילה דבלילה נמי מחויב בציצית , ומה הדין בבגד של לילה שהכניס בו ציצית כלאיים.

[הערת ה"ר מנחם נחום לוי]

כי נטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן כא

— א —

לכאו' ראוי שנער בר מצוה יברך לפני כל מצוה שעושה שהחיינו על פרי חדש וכדו' כדין מצוה שעושה לראשונה בחייו, שבביה"ל (סי' כ"ה) נר' שראוי לחוש לדעות אלו, ובפמ"ג נראה שאם קיימם מדין חינוך שוב לא נחשב פעם ראשונה אבל צריך כשמתחיל לעשותם מדין חינוך לברך שהחיינו.

[הערת ה"ר חיים שווב]

— ב —

במג"א (כ"א סק' ג') הביא שלאריז"ל יש מצוה בציצית בלילה והוכיח כן מדוד המלך שלא היה ערום מהמצוות כל לילה, והמג"א רצה לדחות שבלילה קיים מצות מזוזה, וחזי' שמקיים מצוות מזוזה כל רגע ולא רק כשקובע אותה, וצ"ע דא"כ איך דוד המלך שמח במילה שבבשרו הרי מילה מקיימים רק בעת הברית ולא כל רגע, ואולי אפשר לחדש שגם מילה מקיים כל רגע שמהול [ויש להוכיח כן מעונש מפר בריתו של אברהם אבינו] וזה דלא כהרמב"ם שלמד מפדה"ב שמברכים בה שהחיינו שגם במילה יברכו והטעם כי הם מצוות שאינם מצויות בכל עת [כמ"ש בביהגר"א סי' כ"ב] וגם הרא"ש כתב בשם ר"ת לגבי ברכת המילה שמברכין על אח"כ כי זה קודם הפריעה הרי שמצות מילה היא רק בשעת המעשה [והובאו דברי הרא"ש בדרכ"מ סי' ח' אות ה'].

[הערת ה"ר חיים שווב]

— ג —

האם מותר להכניס 'גארטל' לבית הכסא?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)



ריצחא דאורייצא

סימן כב

— א —

כתב הפמ"ג סי' כ"ב - איך מברך על טלית חדש שהחיינו אחר שבירך להתעטף וסותר את עצמו בסימן רכ"ה בהל' שהחיינו כתב דצריך לברך שהחיינו קודם ואח"כ יברך ברכת האכילה. וצ"ע האם שונה ברכת "שהחיינו" שהוא מברך על מצווה מברכת שהחיינו שהוא מברך על ברכת הנהנין ?

— ב —

איך פסק הפרי מגדים בסימן ח שכל אחד יברך שהחיינו לבדו דאם הרבה אנשים קנו טליתות חדשים וקשיא מאי שנא משהחיינו גבי ברכת מצוות כגון שופר דאחד מברך לכולם או שהחיינו דיו"ט דאחד מברך לכולם

— ג —

האם מברכים שהחיינו על טלית קטן?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן כד

— א —

מדוע מצוה לעשות טלית נאה המצוה היא בציציות והטלית הגורם של מצות ציצית קשה ממשנ"ב (שם) "מצוה לעשות טלית נאה וציצית נאה שנאמר "זה קלי ואנוהו" התנאה לפניו במצוות". ע"כ אם כן מדוע שלא תהיה קיימת מצוה לנאות לא רק את המזוזה אלא את הבית עליו קובע את המזוזה, שהוא גורם של מצות מזוזה (עיין גמ' שבת ל"ג ע"ב) ?

— ב —

אם אין לו טלית האם ימתין עד שיהיה לו ואפי' יפסיד תפילה בציבור?

— ג —

איטר יד היכן יאחז הציציות, בשמאל כל אדם או בשמאל דידיה?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן מז

א

המשנ"ב (ס"ק א) כתב בשם השאגת אריה, כי אדם שמסופק אם בירך ברכת התורה או לאו, עליו לחזור ולברך, לפי שברכת התורה היא מדאורייתא ו"ספק דאורייתא לחומרא". קשה מ"ב ס"ק כח כתב כי אדם שהיה ער כל הלילה הואיל וקיימת מח' בפוסקים אם הוא צריך לברך ברכת התורה או לאו, על כן לא יברך, שכן "ספק ברכות להקל". והרי חובת ברכת התורה היא מן התורה ו"ספיקא דאורייתא לחומרא" ?

ב

הדין הוא, כי אדם שלא בירך עובר לעשיית המצוה, יצא ידי חובת המצוה. הרא"ש נימק זאת, לפי שחל חובת הברכה אינה אלא מדרבנן ועל כן מי שלא בירך לא הפסיד את המצוה. מדברים אלו עולה, כי אילו חובת הברכה היתה מן התורה, הרי שמי שלא בירך על המצוה, לא היה יוצא ידי חובת המצוה. קשה לפי זה, מדוע אסור ללמוד לפני ברכת התורה. והלא חובת התורה היא מדאורייתא, ומשנ"ב סק"א ומי שלא בירך ברכה שחייב מן התורה הפסיד את המצוה, כפי שעולה מדברי הרא"ש, ונמצא כי הלומד לפני ברכת התורה לא קיים מצוה בלימודו ושוב אין הוא נקרא שלומד ללא ברכה, ומדוע אם כן אסור ללמוד לפני ברכת התורה ?

סימן מז

— ג —

אדם שמסופק אם קיים מצוה דאורייתא, עליו לחזור ולקיים את המצוה, שכן ספק דאורייתא לחומרא, ברם, אין לו לברך על המצוה שכן הברכה אינה אלא מדרבנן, וספק דרבנן לקולא. קשה הלא בטרם נעשתה המצוה היה האדם ודאי מחויב בה, וכעת שהתעורר ספק שמא הוא כבר יצא ידי חובת המצוה, יש לנו להעמידו בחזקתו הראשונה ?

— ד —

כתב בית יוסף (סימן תלב) שאין מברכים על ביטול חמץ משום שהביטול נעשה בלב, ואין מברכים על דבר שבלב, ועל אף שמקיים מצוה להרהר בדברי תורה, מכל מקום קיימת מצוה לבטל את החמץ, ולמרות זאת אין מברכים על ביטול חמץ משום שאין מברכים על דבר שבלב. קשה ביאור הגר"א סימן מ"ז סעיף ד' פסק גם על הרהור בדברי תורה יש לברך ברכת התורה, לפי שמצות ת"ת מתקיימת גם על ידי הרהור בדברי תורה כפי שנאמר "והגית בו יומם ולילה" ?

— ה —

מי שנרדם כל הלילה על כסא , ולא ישן במיטה, מה דינו בבוקר לגבי ברכת התורה, ואלוקי נשמה, והמעביר שינה?

— ו —

חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, וברכות התורה מן המנין, מתי כל המוסיף גורע להלכה ולא למעשה.

סימן מז

— ז —

כתיב בירושלמי שאפשר לצאת ידי חובת ברכת התורה בברכת אהבה רבה בתנאי שמיד לאחר מכן לומדים, והשאלה היא האם גם הקריאת שמע שקוראים מיד לאחר מכן גם כן יוצאים ידי חובה, ספק, במה זה תלוי.

— ח —

אם התפלל מעריב מבעוד יום, או שהתפלל שחרית לאחר ג' שעות האם גם צריך ללמוד אחר התפילה או שוודאי יוצא ברכות התורה כי הק"ש זה רק כקורא בתורה.

— ט —

מדוע לשיטת רב שאמר בנדרים פא. בב"מ פה. שחברה הארץ על כך שלא ברכו בתורה תחילה וכתב הר"ן]שם.[שעיקר החסירון היה שהם למדו תורה לשמה ? ותמוה שהרי אמר רב יהודה אמר רב]סוטה כב. מז: פסחים נ: סנהדרין קב. הוריות יג.[שלועלם יעסוק אדם בתורה במצות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה וא"כ הכא מה היתה התביעה עליהם שלמדו שלא לשמה הרי מתוך שלא לשמה בא לשמה ?

— י —

תמוה מה היתה הטענה על כך שהם נתבעו על כך שהם לא עסקו בתורה לשמה ולא ברכו בתורה תחילה והרי אם הניבים וחכמים ואף מלאכי השרת לא ידעו למה שהם היו צריכים לדעת מן הדבר הזה?

סימן מז

יא

ועוד קשה למה הגם נענשו על כך והרי לא היה להם אזהרה שאין עונשים אלא א"כ מזהירין וא"כ מדע הכא הם נענשו על כך ?

יב

יש לעיין מדוע הגמ' מדגישה שהארץ נחרבה ואל בית המקדש ומה ההבדל בניהם ?

יג

מהו הנפק,מ שיש בין פרישו רש"י]המיוחס.[שהם לא בירכו כלל לבין הר"ן שהם בירכו אך לא בכוונה?

יד

גר צדק שנתגייר לש"ש, והוא ובניו עמו, האם לאחר שטבל לשם גירות כדת, הצרכתיו לברך ברכת התורה לפני שיאמר פסוק של קדושה ה"ה דניחזי בכל קטן שנעשה בר מצוה, בליל התקדשו להכנס למצוה, למה לא יצטרך לברך ברכת התורה כדי שיוכל ללמוד באותו ערב, ולא יבצר מללמוד ומלהזכיר פסוקים באותו לילה, שהרי ברכת התורה שבירך בעודו קטן בבוקר של יום של סוף שנת הי"ג אינה פוטרתו לכשיגדיל לדעת כמה פוסקים ?

— טו —

כמה פעמים והיכן הם המקומות שבהם מבקשים על התורה.



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן מח

— א —

למה אנחנו מזכירים פרשת הקטורת בשחרית אחר פרשת התמיד? שהרי כל הסיבה שאנו אומרים הפסוקים של ברכת כהנים קודם התמיד, משום שהיה קודם הקטרת האמורים. והא קטורת ג"כ היה קודם הקטרת האמורים. ואם נאמר מה שכתוב בסדר היום [הביאו מג"א סימן א' ס"ק י"ב], דהא עיקר כפרה בדם. אם כן גם ברכת כהנים היה צריך להיות אחר פרשת התמיד, וצריך עיון.

[הערת ה"ר אהרן לייב פריזנד]

— ב —

מה סובר המג"א, האם הפסוקים קריאתם כהקרבה או לא? דהרי המג"א פירש בסוגייתנו דמותר לקרוא פסוקי מוסף בשבת קודם התפילה אחר פרשת התמיד, ממנ"פ, דאם קריאתה כהקרבה הרי קרא פרשת התמיד, ואם לאו הרי אינו כהקרבה ומותר לאומרם קודם התפילה. ולמה לא פירש המג"א מה הוא סובר, האם הוי כקריאה או לא, רק אמר ממנ"פ. [והנפק"מ לקוראו קודם פרשת התמיד].

[הערת ה"ר חיים שווב]

— ג —

האם צריך להפסיק בין תיבת אביי לתיבת הוה כדי שלא תצטרף י' דאביי לתיבת הוה?

— ד —

האם אף לענין שארי מצות אמרי' כל הקורא בתורה באותה מצוה כאילו קיים?



כי מטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן מט

— א —

וכי יכולים אנו לומר שהתוס' יסבור שנ"ך הוי כתורה שבעל פה? שהרי התוס' בתמורה י"ד: ד"ה 'דברים שבכתב' מקשה, ואיך קוראים מזמורים על פה? ומת' דהאיסור רק על החומש לחוד ונ"ך מותר. וכי יעלה על הדעת לומר דנ"ך הוי כתורה שע"פ?

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רזנברג]

— ב —

מהו ההגדרה באיסור קריאת ד"ת על פה? סדר היום מותר, שלא להוציא הציבור מותר, מאי ההגדרה.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רזנברג]

— ג —

האם מותר לומר פרשיות 'קדש', ו'והיה כי יביאך' בעל פה עם התפילין.

— ד —

האם צריך לומר אמירת 'ויכולו' בליל שבת מתוך סידור?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן נא

— א —

למה אין ישתבח פותחת בברוך? שהרי שיטת הרמב"ם דרק ברכה האחרון של האחרונות עונה אמן ואומר על ישתבח שאין עונים דהוי ברכה אחד, וא"כ שאין מחשיבים אותו סמוך (לברוך שאמר) לחברתה, אם כן לכאו' צריך לפתוח בברוך.

[הערת ה"ר יהודה בהר]

— ב —

למה כשהמפסיק בפסוד"ז לק"ש אין אומר ברוך השם וכו'? ראינו ברמ"א ס"ד שאפילו לצורך מצווה אין מפסיקים, ובמשנ"ב סק"י כתב שלק"ש מפסיק [לכאורה משום דהוי דאורייתא]. אבל מצינו בב"י סעיף ד שיאמר ברוך השם לעולם קודם ואחר כך, אם כן למה לא הזכיר המשנ"ב שיאמר ברוך השם קודם ואחר ק"ש ואם תמצא לומר שעל פי הכנסת הגדולה שהביא אליה רבה סימן נ"א סק"ד שאמירת ברוך השם נאמר לדברי חול, אז אין לומר כן שכבר השיג עליו האליה רבה וצריך עיון.

[הערת ה"ר יהודה בהר]

— ג —

למה אומרים ע"פ נוסח ספרד ברוך שאמר אחר הודו? הטור בסעיף ו' ובאשכנז נוהגים לומר ברוך שאמר מיד ואחריו כל המזמורים, ואומר הב"ח כן צריך להיות, ולכאו' באמת אין מה להשיב על

מנהגם שלא לומר ברוך שאמר קודם כל השבחים, ואולי בדוחק נאמר שהברכה נתקן על הלל של מתהילה לדוד עד הסוף, אבל בכל מקרה מה אכפת להקדים ברוך שאמר וצריך עיון.
[הערת ה"ר אהרן לייב פריזנד]

— ד —

למה אנו משבחים בג' ברכות הראשונות של שמו"ע על פי הב"ח? שהרי הב"ח בסי' נ"א סעיף א' אומר שהפסוד"ז הוי חובה לאומרו, משום דאמר רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו לפני הקב"ה ואחר כך יתפלל. ברכות ל"ב עמוד א'. אם כן, שיוצא ידי חובת השבח בפסוד"ז, למה לנו לשבח על ידי ג' ברכות הראשונות בשמונה עשרה.
[בני החבורה]

— ה —

לפי שי' הפמ"ג למה תקנו ברכות לפסוד"ז? שהרי הב"ח סימן נ"א סעיף א' כתב דפסוד"ז חובה ולכן מברכים לפניה ברוך שאמר ולאחריו ישתבח, אבל הפמ"ג סימן מ"ו בהקדמה חולק דגמ' דברכות ל"ב ע"א דרבי שמלאי דלעולם יסדר אדם שבחו נאמר על ג' ברכות הראשונות של י"ח, ולפי זה פסוד"ז רשות. וא"כ למה תקנו לברך אם אינו חובה. ואפשר ליישב ע"פ הט"ז בסי' נ"א ס"א שאומר דנפל פתקא מן שמיא, ולכך כיוון דנפל פתקא מן שמיא תקנו לברך. ועל פי מה שהשיב הפרי מגדים על קושית הפר"ח שאיך תקנו ברכה שלא הוזכרה בגמרא שתי' דכל תקנת כנסת הגדולה סומכים אנו שהיה להם מקור קדום, אם כן גם כאן מיושב ע"פ זה שעל ברוך שאמר יש מקור קדום.
[הערת ה"ר יהודה בהר]

— ו —

לענות על קדיש בן ברוך שאמר לפסוד"ז, הוי בגדר שבח או לא? שהרי המשנ"ב ס"ב סק"ד פוסק, דאם דיבר בן ברוך שאמר להודו, צריך לחזור ולברך משום דהפסיק. ובתחילת הסעיף קטן אמר, דאמן לא הוי הפסד דהוי דברי שבח דכעין פסוד"ז. אז קדיש בגדר שבח, או בגדר בקשה

להתגלות כבוד שמיים, וא"כ יהיה אסור והפסק עניית אמן.

[הערת ה"ר יוסף הכהן פקשר]

— ז —

להפמ"ג מה יהיה הדין להמחבר בסיים עם החזן ברוך שאמר, עונה אמן על החזן? שהרי המג"א סק"ב דייק מהמחבר ס"ב דאם סיים עם החזן אסור לענות אמן דכתב קודם משמע דווקא קודם. והק' הפמ"ג דמה ההכרח, דילמא נקט קודם שסיים החזן לאפוקי כשעומד באמצע כשהחזן גומר. וגמר הפמ"ג ומיהו באות ג משמע דאפי' באמצע ברכה עונה אמן. וא"כ כשכתב המחבר סיים קודם לאפוקי סיים עם החזן. ויש לעיין דבאות ג במג"א שעליו דיבר הפמ"ג אינו דיוק מדברי המחבר, אלא נראה להמג"א. וא"כ מהיכ"ת אולי בא לאפוקי כשעומד באמצע וסיים החזן. ויש לעיין.

[הערת ה"ר מיכל רזנברג]

— ח —

יש חיוב לענות אמן אחר ברכותיו האחרונות?שהרי בגמ' ברכות דף מ"ה: כתוב: תני חדא העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה משובח, ותניא אידך הרי זה מגונה. ותי' דבבונה ירושלים הרי זה משובח. ופי' הראשונים (רש"י ורבנו יונה) דכל ברכה אחרונה משובח, ובירושלמי ברכות נח: בגמ' אית תניי תני הרי זה בור, ואית תניי תני הרי זה חכם. ומשובח הוי יותר לשון של חיוב מאשר הרי זה חכם. ונפק"מ לגבי אמן של ברכת גאל ישראל. אם חובה, אז לכאורה יצטרך לענות אמן. ואם רק משובח, לא יענה משום סמיכה גאולה לתפילה..

[בני החבורה]

— ט —

האם לנשק את הציציות לאחר ברכת ברוך שאמר קודם שהתחיל מזמור לתודה או לאחר שהתחיל?

סימן נא

— י —

האם נשים חייבות בפסוקי דזמרה?

— יא —

חתם ברוך אתה ה' ולא הספיק לומר מלך מהולל בתשבחות, ושמע יהא שמיה רבא, האם יענה אמן קודם שיסיים החתימה?

— יב —

האם הנוהגים כהשו"ע צריכים לענות אמן אחר סיום ברכות ההפטרה?

— יג —

האם מותר להפסיק בפסוד"ז לענות אמן על תתקבל, על ישראל, יהא שלמא, ועושה שלום שבקדיש?

— יד —

האם מותר לכתוב בעת פסוקי דזמרה?

— טו —

לא היה להם עשרה קודם פסוד"ז ובאמצע פסוד"ז יש להם עשרה, האם יכולים להשלים באמצע פסוד"ז קדיש דקודם הודו. ומה הדין ליתום?

— יז —

לקום מפני תלמיד חכם או זקן באמירת הקורבנות ופסוקי דזמרה.

_____

_____

— יז —

מי שלא כיוון בפסוק פותח את ידך, האם יכול לחזור מיד לומר את הפסוק או שצריך להמתין מעט?

_____

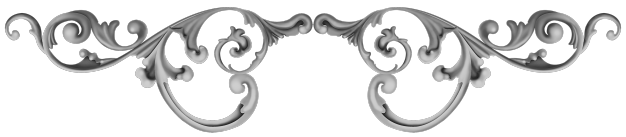
_____

— יח —

האם אפשר או עדיף לומר פסוקי דזמרה בקול רם?

_____

_____



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייקא

סימן נב

— א —

להטור במאחר מותר לומר פסוד"ז בברכה אחר התפילה. הטור בסימן נב, שיטה אחרונה שמביא, זו ר"י שאמר שיאמר פסוד"ז עם הברכות אחר התפילה. וצריך עיון, שהרי בסימן נא אומר הטור שיאמר פסוד"ז קודם התפילה, אחר שהביא הגמרא של רבי שמלאי שלעולם יסדר אדם שבחו ואחר כך יתפלל. אז רואים שרק לפני זה צריך לאומרו, ואם כן איך מותר לברך עליו אחר התפילה?

[בני החבורה]

— ב —

למה בלא הספיק פסוד"ז בשחרית לא אומרו במנחה? הטור בסי' נ"ב כתב שאם לא הספיק לומר קודם התפילה שלא יאמרם כלל משום דרבי שמלאי דרש לאומרם קודם התפילה, ואם לא הספיק אין לו לומר בברכה דנתקן משום הדין של לעולם יסדר אדם שבחו ואחר כך יתפלל. וצ"ע שיאמרם קודם תפילת מנחה וירוויח את מה שאמר רבי שמלאי על תפילת המנחה. וצריך עיון.

[בני החבורה]

— ג —

מהו מחלוקת הר' משה ורש"י בהגה"מ? הגה"מ פ"ז סק"נ מביא מחלוקת. הר' משה גאון אומר שאומרים ברוך שאמר ואשרי הללו אל בקודשו וישתבח, ורש"י הוסיף עוד הרבה לומר ולא

סימן נב

הבינותי המחלוקת באיזה אופן? אם כשאין לו מספיק זמן לומר אלא מה שהביא הרב משה גאון אז מה שיטת רש"י שיאמר קודם יותר דברים והא יאחר בציבור. ואם כשיש לו מספיק זמן היעלה על הדעת שהרב משה אומר שידלג הרבה אפילו אם אין צריך מבחינת זמנו ויש לעיין.
[הערת ה"ר יוסף הכהן פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

— ד —

מי שדילג בפסוקי דזמרה, ואח"כ נתעכבו הציבור וכד' ונמצא שיש לו זמן, מה יעשה?

— ה —

האם אשה תדלג מפסוקי דזמרה כדי להספיק תפילה בציבור?

— ו —

מי שהגיע לתפילה בזמן, והציבור ממהרים, האם ידלג פסוקי דזמרה או יאמרם בנחת כדרכו אע"ג שיפסיד תפילה בציבור?



כי מטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן נג

— א —

להרמב"ם, מה ההבדל בין פריסת שמע לחזרת י"ח? הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ח' הלכה י"א, וזה לשונו: "מי שלא נתמלא זקנו, אף על פי שהוא חכם גדול, לא יהיה שליח ציבור, אבל פורס הוא על שמע". עד כאן. וצריך עיון, מאי שנא תפילה דלא יכול להוציא מפני כבוד הציבור, פריסת שמע הרי גם מוציא, ולמה אין צריך נתמלא זקנו?

[הערת ה"ר יצחק שגיא]

— ב —

במקום שאין שם אלא בן י"ג אם יוכל לגשת גם בתעניות? הביאור הלכה בסימן נ"ג סעיף ו' מביא שאם אין שם אלא בן י"ג יוכל לגשת שם בקבוע. ויש לעיין אם זה נאמר גם לגבי תעניות או רק בתפילות של כל יום.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רזנברג]

— ג —

בשטיבלאך באותו זמן נקרא קבוע או לא? הביאור הלכה בסימן נ"ג סעיף ו' דיבור המתחיל יוכל לירד בשם הפרי מגדים דאפילו אבל אם לא נתמלא זקנו לא יוכל לירד, ויש לעיין מה הדין בשטיבלאך כשמתפלל באותה שעה כל יום ואינו אותו ציבור כל יום, או שאפילו כן הוה אותו ציבור, אבל אינו נקרא קבוע מחמת שאם אבל אחר מקדימו, אז אין לו את המנין הזה באופן של

קביעות.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רזנברג]

— ד —

שליח ציבור קבוע שלא מינהו, האם צריך נתמלא זקנו? בסעיף ו' בשולחן ערוך כתוב דאין ממנים לשליח ציבור קבוע מי שלא נתמלא זקנו. השאלה באחד שכל יום אומרים לו לגשת, אבל לא מינוהו אף פעם, האם נקרא קבוע? או משום שלא מינוהו, ואם למחרת ירצו להגיש אחר יגישו אחר, אז אינו קבוע.

[הערת ה"ר מענדל הומינר]

— ה —

באיזה אופן יש כח למנהיגים לדחות.המגן אברהם סעיף קטן ז' כותב, דמנהיגים יש בהם כוח של כל הקהל כדי לדחות, אז הם יכולים לדחות אותם גם כשאין בו שום שמץ פסול רק בשביל קול או לא? ואם יכולים, אז במקום שגם קולו יפה יכולים לדחות או לא?

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רזנברג]

— ו —

לשיטת הגאון נדחה כל יום את המאוחר על פי דין. הגאון בסעיף קטן ה' כותב וסבירא ליה לטור ושולחן ערוך דהוא הדין בשאר ימות השנה. נאמר כל הדינים של הגון וקולו ערב וכו'. ואם כן כל יום כשאנו עומדים להתפלל ואחד ניגש והוא אינו כל כך עניו או שאין לו נעימה נדחהו. ואם באמת הדין כן לא מצינו ידינו ורגלינו בבית הכנסת שכל יום נצטרך לחפש את המובחר. ועל פי האשל אברהם סעיף קטן י"ד שכהן קודם ללוי ולוי קודם לישראל אם כן נצטרך לחפש את הכהן ואת הלוי, וישראל לא יגש. מהו באמת הגבול של דיני קדימה אלו?

[הערת ה"ר מנחם מענדל הומינר, ה"ר פנחס פישמן]

סימן נג

— ז —

מהו הגדרה של נתמלא זקנו. הרמ"א בסעיף ח' אומר דאם יש לו זקן מעט, אז בן שמונה עשרה גם כן יוכל להתפלל. לכאורה משמע דאם הוא בן עשרים, אין צריך זקן כלל. ואם הוא בן שמונה עשרה, מספיק זקן למחצה לשליש ולרביע. ואם הוא פחות, צריך זקן מלא. ולכאורה, הוי חידוש גדול לומר כן, דלא מצינו בגמרא אלא הגדרה של נתמלא זקנו. ובפשטות, הבנתיו דבכל גיל צריך שיהיה מלא זקנו.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

— ח —

הרבה דיני חזן נשמטו מסימן דידן, למה? בגמרא בתענית דף ט"ז עמוד א' איתא שם עוד דינים בחזן שלא נזכרו בסימן דידן, אז השו"ת מהרש"ל מיישב על מטופל ואין לו, ויש לו יגיעה בשדה, דברים אלו שייכים רק לגבי תענית ציבור לעצירת הגשמים שצריך שלא יהיה לו במה להתפרנס, ושיהיה לו שדה שירצה ויתפלל באמת על הגשמים. אבל צריך עיון דשם גם כן כתוב זקן, [ופירש התוס' יום טוב בשנים ובחכמה], וזה לכאורה אינו דווקא לתענית עצירת גשמים, אם כן למה לא נזכר בסימן דידן? רק אדרבא, הרמ"א פוסק שבן עשרים כבר יכול לגשת וצריך עיון.

[הערת ה"ר שלמה זלמן פישמן]

— ט —

מדוע גר לא יהיה כשר לכתיבת ספר תורה? המהר"ם מרוטנבורג סימן תקי"א בשו"ת ספר תורה שכתבו גר אין יוצאים בו ידי חובתן, הואיל דאין מוציא רבים ידי חובתן אין כתיבתו כשירה. ולמה שלא יוכל להוציא רבים? ולמה שלא יהיה כשר הספר תורה שלו, הרי דינו כישראל גמור לכל דבר?

[בני החבורה]

— י —

מצווה מוטלת על האדם, האם מותר להתקוטט? כתב בערוך השולחן סעיף כ"ב: וכל מצווה הבאה על ידי מחלוקת אינה מצווה, ואל יתקוטט לעשות מצווה שאינה מוטלת עליו. בתחילת דבריו נראה שכל מצווה שצריך לריב עליו אינה מצווה, ובסוף דבריו כותב רק לגבי מצווה שאינה

סימן נג

מוטלת, משמע דאם מוטלת - צריך שיריב. ומתחילת דבריו משמע שלא. והנפקא מינה לגבי תפילין בסמוך לשקיעה, ושניים לא הניחו ורק אחד יספיק, דהוי מצווה מוטלת - אם יריב או לא.

[הערת ה"ר יצחק שגיא]

יא

כהיום לכאורה צריך להיות שליח ציבור עדיף מרב. המחבר בסעיף כד כותב שאם יש לקהל כסף כדי לשכור או רב או שליח ציבור, אם הרב גדול שעונה על כל השאלות - ישכרו רב. ואם אינו כל כך גדול שאינו כל כך תועלת לציבור - עדיף לשכור שליח ציבור. והמור וקציעה סימן נג, דיבור המתחיל כתב הרא"ש בתשובה שכהיום שאין שליח ציבור מוציא - עדיף לשכור רב, אפילו אינו בקי. אז לכאורה כהיום שיש לנו קווי בית הוראה [כגון בית הוראה 'ברומו של עולם'], אז אין לנו צורך ברב. ולכאורה שליח ציבור קודם, דאין לנו צורך כלל ברבנים.

[הערת ה"ר שלמה זלמן פישמן]

יב

על מה יכול היחיד לעכב היום? במשנה ברורה סעיף קטן נ"ג כותב דאף על פי שראינו שיחיד מעכב היום דאין החזן מוציא אין היחיד יכול למחות, אז השאלה על מה לא יוכל למחות? על שום דבר או שיש דברים שיוכל למחות? כגון אם בעיניו חוטא או שאינו בעל מידות או שאין יכול לעכב כלל?

[הערת ה"ר מנחם מנדל הומינר]

יג

מהו עניין הסירוב? בסעיף ט"ז ראינו שחזן צריך לסרב, אז מה עניין הסירוב? זו עניין שאסור לגשת בלא סירוב או יותר עניין שעושה חשיבות לדבר של תפילה בעמוד והנפקא מינה באופן שיודע שאם יסרב פעם אחת הגבאי לא יגישנו עוד מחמת שהגבאי עם הארץ, אז אם אסור לגשת בלא סירוב אז יסרב, ואם לאו אז לכאורה יגש בלא סירוב.

[הערת ה"ר פנחס זעליג פישמן]

סימן נג

יד

מהו שיטת הרשב"א לגבי חזן שממנה בנו? הדרכי משה בסעיף קטן ז' כותב בשם הרשב"א (חלק א' סימן ש"י) שאם ממנה בנו ורוב הקהל רוצים, אין בכוח המיעוט לעכב. ובהג"ה בסעיף כ"ה כתב בשם אותו רשב"א דאין הציבור יכולים למחות. משמע אפילו אם הרוב רוצים למחות, אז מהו שיטת הרשב"א?

[הערת ה"ר יצחק שגיא]

טו

פלפול דאורייתא קודם לחזן או לא? היום שהחזנים אין מוציאין, אז רב קודם, אפילו אינו כל כך בקי, (מובא במשנה ברורה ס"ק ע"ב). אז רב שאינו פוסק, אבל מפלפל הוא בלימוד, האם החשיבות של פלפול הלימוד גובר על הצורך לחזן, או כיוון דאין כלל פסקים, חזן קודם?

[הערת ה"ר עמרם יוסף הכהן פקשר]

טז

מה החידוש דאינו עובר בלבנים? הטור בסעיף י"ח כתב דמי שאומר דאינו עובר בצבועים, אף בלבנים לא יעבור. ומהו החידוש שלא יעבור בלבנים? הרי אינו עובר בצבועים משום דדרך מינות לעבור בלבנים, אם כן פשוט דבלבנים לא יעבור, ומה החידוש??

[הערת ה"ר אפרים אגרס]

יז

התחיל יוצר אור ושכח לומר ישתבח (מצוי שממתין מלומר ישתבח ושומע קדיש ונגרר להתחיל יוצר עם הש"ץ) האם יאמר ישתבח בבין הפרקים – אחר חתימת יוצר המאורות?

יח

האם אפשר למנות בעל תשובה שבעברו חילל שבת בפרהסיא?

יט

האם מותר להוריד מי שאינו 'בן עשרים' לתפילת מוסף?

כ

האם יש עדיפות לבעל זקן מלמגלח?

כא

האם קטן יכול לומר קדיש דרבנן שיש אחריו 'ברכו'?

כב

ש"ץ שבניגונו נשמע קול הברה, האם חשיב כדיבור וניחוש להפסק?

כג

האם מותר לנגן בעת אמירת שם ה'?

— כד —

האם מותר לכהן מבני אשכנז [שאינו בקי בהיגוי הנכון] לירד לפני התיבה או לישא את כפיו בבית כנסת של בני עדות המזרח?

— כה —

במקומות שמנהג המקום לילך בשרוולים קצרים, האם יכול הש"ץ לגשת כך?

— כו —

האם מותר לחזנים ללבוש גלימה וכובע מיוחד [מצוי בימים נוראים]?

— כז —

שליח ציבור מצונן או משתעל באופן שהציבור מוטרד מזה האם יכול לגשת להתפלל?

— כח —

מי שאינו חרש לגמרי, אלא שומע ע"י מכשיר שמיעה, האם רשאי לעבור לפני התיבה?

— כט —

אם אינו מעונין מאיזה סיבה לעבור לפני התיבה האם יכול לסרב אפי' לאחר כמה הפצרות?

— ל —

אם רבים מבקשים ממנו, האם צריך לסרב?

— לא —

מה הדין בימינו במי שסירב לגשת לעמוד מפני שלבוש חולצה צבעונית – [ולא פירש מיד שטעמו מפני כבוד המקום], האם שוב לא יוכל לעבור לפני התיבה?

— לב —

האם יש לאבל לעבור לפני התיבה אפי' ב'שבעה'?

— לג —

האם אבל יעבור לפני התיבה בשבתות וימים טובים, ומה הדין אם האבל ש"ץ קבוע?

— לד —

מה הדין לקבל מינוי מממונה שאינו שומר תורה ומצות ואינו מאמין בתורה?

— לה —

ש"ץ לשבתות וימים טובים בלבד המקבל שכר, היאך ינהג בשביל שיראה סימן ברכה בשכרו?

— לז —

ש"ץ שנאנס ומינו אחר תחתיו, ואחר שנסתלק האונס רוצה לחזור לתפקידו, האם חוזר, והאם תלוי כמה זמן נמשך אונסו?

— לח —

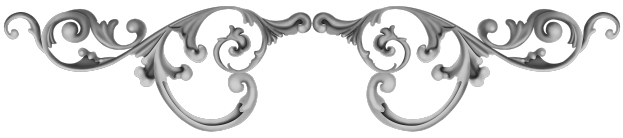
בית הכנסת שעבר מקום האם המוחזקים ממשיכים להחזיק בחזקתם במקום החדש?

— לט —

האם מותר לש"ץ להרכיב בתפילה ניגונים של גוים [שאינם של ע"ז] או של אנשים שאינם שומרי תורה ומצות?

— מ —

האם מותר להעביר 'עורך דין' לפני התיבה, או שהוא בכלל ההולכים לערכאות?



כי מטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)



ריצחא דאורייצא

סימן נד

— א —

האם מותר ללמוד בין ישתבח ליוצר, והאם דוקא בעיון בספר או אפי' בפה?

— ב —

האם מותר למתפלל ביחידות לומר ברייתא ד"אמר רבי עקיבא חיה אחת כו'" בין ישתבח ליוצר?

— ג —

האם מותר לקרוא לעשירי להשלים מנין בין ישתבח ליוצר?

כי נוטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (דרשות רבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקח דאורייתא

סימן נה

— א —

אבל שהתפלל ואמר קדיש יתום, ואח"כ נכנס למנין אחר, האם יאמר שם שוב קדיש?

— ב —

ציבור שאמרו קדיש על ישראל [אחר דרשה או אחר אמירת פרק במה מדליקין בליל שבת] ומתפללים ערבית, האם יכולים לומר שוב חצי קדיש [לנוהגים לומר חצי קדיש קודם ברכו בערבית].

— ג —

כמה אנשים אומרים קדיש, ולא משתווים באמירתם להיות אומרים מילה במילה ביחד, ואין הפסק כ"ד ביניהם, למי יענה, לראשון או לאחרון? ומה הדין אם אחד מהאומרים קדיש ממתין לשני קודם 'ואמרו אמן'?

סימן נה

— ד —

האם קטן יכול לומר 'ברכו' שבסוף התפילה, ואם יצא בדיעבד כשענה על ברכו שאמר קטן?

— ה —

היו עשרה, ואחד צריך לצאת לצורך גדול מאד והפסד ממון, האם מותר לו לצאת או דאף בכה"ג הוא בכלל ועוזבי ה' יכלו ה"י?

— ו —

היו מנין באמירת סליחות ויצאו מקצתן האם יכולים לומר הקדיש שבסוף הסליחות, והאם מותר לרוב שנשתיירו לומר י"ג מידות?

— ז —

מנין מצומצם ורוצה הכהן לצאת ליטול ידיו קודם ברכת כהנים, האם יטול קודם התפילה, ובאם לא נטל האם מותר לו לצאת באמצע החזרה, ואת"ל מותר לו לצאת האם צריך הש"ץ להמתין עליו?

— ח —

האם אונן מצטרף למנין?

סימן נה

— ט —

חבירו ישן ומגיע סוף זמן ק"ש או סוף זמן תפילה האם יש חיוב להקיץ את חבירו?

— י —

חרש שאינו שומע ואינו מדבר אולם מתקשר היטב בשפת ידים, האם דינו כשוטה?

— יא —

חרש ששומע ע"י מכשיר שמיעה האם דינו כחרש?

— יב —

מי שאינו שומע מחמת חוליו, ולאחר שיעבור חוליו יחזור לשמוע, האם דינו כחרש?

— יג —

האם שיכור מצטרף למנין, והאם יש חילוק בין שיכור שאינו יכול לדבר לפני המלך לשיכור כלוט שאינו מרגיש כלל מה עושה?

— יד —

האם יש אופנים שהנער עצמו נאמן להעיד שהגיע לגיל מצות?

— טו —

הנולד בבין השמשות כגון בין א' לב' בניסן, מתי יעשו הוריו בשבילו את סעודת ה'בר מצוה', האם ביום א' ניסן כיון דביום זה התחייב במצות מדין ספק דאורייתא, או שמא ביום ב' ניסן דעד אז לא יצא מכלל ספק?

— טז —

נולד בל' לאדר הראשון ובשנת י"ג לא יהיה שנה מעוברת, ואדר פשוט שלה יהיה בהכרח חסר [כדין אדר הסמוך לניסן] אימתי נעשה בר מצוה?

— יז —

האם יש לחוש לדעת מהר"ש הלוי לחומרא בדאורייתא כיון שהביאוהו הפר"ח ופמ"ג, ולחייב נער שנולד באדר סתם במצות דאורייתא כבר באדר ראשון (אע"פ שלהלכה נעשה בר מצוה באדר שני)?

— יח —

נולד בל' שבט בשנה פשוטה, ושנת הבר מצוה שנה מעוברת, מתי נעשה בר מצוה, בל' שבט או בל' אדר?

— יט —

נולד בארץ ישראל בא' ניסן, ובליל א' ניסן של שנת י"ג נמצא בחו"ל ושם לא הגיע א' ניסן, האם נעשה בר מצוה?

סימן נה

כ

מי שהכה את חבירו האם יכול להצטרף למנין?

כא

האם מותר לצרף למנין בימינו מי שאינם שומרי תורה ומצות שכך חינכום אבותיהם?

כב

האם אפשר לצרף מחלל שבת בפרהסיא בשעת הדחק?

כג

המתפללים במקום פתוח כגון בפארק, שדה, רחוב וכד', האם צריכים שיראו העשרה אלו את אלו? או דדמי לבית אחד דאי"צ שיראו אלו את אלו.

כד

ארון ספרים המונח בבית הכנסת האם חשיב כמחיצה?

כה

חדר שיש בו מחיצות שנועדו להפריד בין גברים לנשים, האם מצטרפים עשרה למנין בעומדים מקצת בצד זה ומקצת בצד זה?

— כו —

עשרה שיש ביניהם מחיצת זכוכית האם מצטרפים לעשרה [אפי' להפוסקים דרואין אלו את אלו מצטרפין]?

_____

_____

— כז —

בית שהיה מחולק חדרים חדרים והרחיבוהו ועשאוהו חדר אחד גדול, ונעשה בית הכנסת, אלא שהשאירו את היסודות של הבנין, האם כיון דמעיקרא היו ב' חדרים הוי כחצר שנפרצה שלא במלואה, או דלמא דמי לחדר גדול שמעיקרא נבנה כשבאמצעו יש עמודי יסוד?

_____

_____

— כח —

לפי מש"כ הכה"ח אות צד דאם המברך והעונים ברשות אחת אין הגוי מפסיק, מה הדין אם הישראל מחוץ לביה"כ והגוי בתוך הביה"כ, (מצוי כשיש עובד זר המטפל בקשיש סיעודי, ויש אנשים מחוץ לביה"כ ששומעים דברים שבקדושה).

_____

_____

— כט —

מי ששומע קדיש או קדושה ושאר דברים שבקדושה ממנין, והוא נמצא ברשות אחרת, האם מחויב לענות או שרק יכול לענות?

_____

_____

— ל —

השומע דרך מכשיר רדיו ציבור שאומרים קדיש וכד', האם חייב לענות עמהם?

_____

_____

לא

הרוצים ללכת לרבם לימים נוראים, האם חשיב אונס גמור, או לא?

לב

בחורי ישיבות שיצאו לבין הזמנים למושב שאין בו מנין, ומטעם הישיבה מתקיימים התפילות במתחם הנופש, האם יש חיוב שילכו כמה בחורים להשלים מנין בביה"כ של המושב, מטעם דברי הרמ"א בסעיף זה?

לג

האם מותר ללכת להתפלל בבית האבל כשמחמת כן יתבטל המנין מביה"כ, והאם האבל יכול לכוף הקהל על כך?

לד

האם עונים אמן אחר יתגדל ויתקדש שמיה רבא בפסוקי דזמרה ובק"ש וברכותיה?

לה

האם רשאים כל הציבור לומר קדיש יחד באופן שאין אחריהם מי שיענה אמן? (יתכן שמצוי בבתי אבלים, כשהאבלים מרובים ואי"צ להשלמת מנין מבחוץ).

— לו —

אשכנזי המתפלל בביה"כ ספרדי ולהיפך, האם יאמר הקדיש כנוסח הציבור משום 'לא תתגודדו' או שאין לחוש לכך?

— לז —

מי שהוא מבני אשכנז ואינם נוהגים באמירת ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה, ושומע קדיש ממי שכן אומרו, האם יענה אחריו אמן, ומה הדין אם הוא באמצע פסוקי דזמרה או ק"ש וברכותיה?

— לח —

למנהג בני אשכנז שעונים 'בריך הוא', האם יש לענות בריך הוא אף בערבית בקדיש קודם שמונה עשרה או לא?

— לט —

האם יש חיוב לענות אמן אחר תתקבל, יהא שלמא רבא, ועושה שלום?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (דרשות הר"ן ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן נו

— א —

האם מותר להגביה קולו בעת עניית הקדיש יותר מהמברך?

_____

_____

— ב —

מי שלא נוהג לעמוד בקדיש ומתפלל במקום שנוהגים לעמוד, האם מחויב לעמוד?

_____

_____

— ג —

האם צריך לעמוד בקדיש כמו שעומדים בשמונה עשרה, בהשוואת רגליו זו אצל זו? ומה הדין בזה לענין 'ברכו'?

_____

_____

סימן נו

— ד —

האם אומר הקדיש צריך לומר בקול שישמעוהו עשרה בני אדם, או שאפשר להקל אפי' באומר בלחש, והציבור יענו אמן אחר שישמעו את העונים שכן שמעו?

— ה —

מצוי אצל עדות המזרח [בפרט בימים נוראים] שהציבור משתתף עם הש"ץ בניגון הקדיש, האם הדבר מותר?

— ו —

האם לנוהגים לענות יש"ר עד דאמירן בעלמא, יש לענות כך אפי' בק"ש וברכותיה [והו"ה באלוקי נצור דדינו שווה לק"ש וברכותיה]?

— ז —

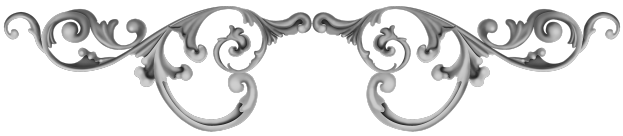
הנוהגים לענות יש"ר עד ולעלמי עלמיא, האם יכולים להוסיף תיבת 'יתברך' כשעונים בק"ש וברכותיה, ומה הדין בששומע כעונה מש"ץ כשהוא בתפילת לחש?

— ח —

הנוהגים לענות יש"ר עד דאמירן בעלמא, והגיע החזן לשמיה דקודשא בריך הוא, האם יפסיק בעניית היש"ר כדי לענות אמן על בריך הוא?

— ט —

האם צריך לפסוע קודם עושה שלום שבסוף כל קדיש או דוקא בקדיש שלאחר חזרת הש"ץ?



כי נוטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ויגרות רבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן נז

— א —

האם כשאומרים ברכו יהיו פניהם לצד מזרח או לא?

_____

_____

— ב —

האם צריכים לכרוע כשאומרים ברכו את ה' המבורך?

_____

_____

— ג —

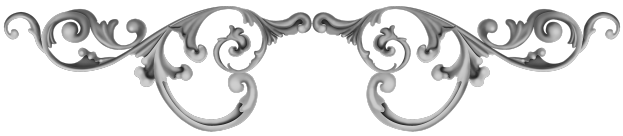
הנוהגים לומר אמן אחר ברוך ה' המבורך שחוזר הש"ץ, האם רשאים לענות אפי' בפסוקי דזמרה או בין הפרקים דק"ש וברכותיה?

_____

_____

— ד —

מי שלא סיים פסוקי דזמרה, והגיע החזן לברכו, ושואל היאך ינהג בעניית עניית ה'ברכו', מכיון שאחר ברכו חשיב כאמצע הפרק היאך ימשיך באמירת פסוקי דזמרה?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן נח

— א —

מדוע רבים לא נזהרים לקיים מצוה מן המובחר [ושלדעת רבים מהפוסקים ראשונים ואחרונים כ"ה מעיקר הדין] לקרוא ק"ש כותיקין?

_____

_____

— ב —

מי שהתעורר קודם הנץ, וקשה עליו – או שאינו יכול להספיק, להתפלל בותיקין, האם יקרא לכל הפחות ק"ש קודם הנץ או לא?

_____

_____

— ג —

לדעת הביאור הלכה (וכן הסכים בספר אור לציון ח"ב עמ' סא) דהזהירים להתפלל בנץ, יכולים להתפלל בנץ אפי' כשאין מנין, האם זהירים דוקא, ומיירי במי שלעולם זהיר בכך, או דזהירים לאו דוקא?

_____

_____

סימן נח

— ד —

מי שהתירו לו להתפלל ביחידות בנץ, (עי' בשאלה הקודמת בהלכה למעשה), ונמצא בבית הכנסת שהחזן לא שם לב להתחיל הלחש בזמן הנץ המדויק, האם הותר לו לעמוד להתפלל, או כיון שהוא במקום ציבור יש בזה איסור להקדים תפילתו לתפילת הציבור ויצטרך לצאת מחוץ לבית הכנסת?

— ה —

מי שלא הניח עדיין תפילין ולא קרא ק"ש, והגיע סו"ז ק"ש לפי מג"א, האם יניח תפילין ויקרא או יקרא אף בלא תפילין?

— ו —

אחר כמה זמן מעלות השחר הגיע שיעור 'משיכיר'.

— ז —

מי שנמצא קודם סו"ז ק"ש של מג"א ולא יספיק לקרותה עם ברכותיה, ורוצה לקרותה על תנאי, שאם הלכה כהמגן אברהם כוונתו לצאת ידי חובת ק"ש, ואם הלכה כהגר"א אין כוונתו לצאת יד"ח, אלא כשיקראנה בברכותיה, האם מהני לעשות תנאי זה?

— ח —

מי שהתעורר אחר שהגיע זמן ק"ש, ודרכו לקום בשעה יותר מאוחרת (קודם סו"ז ק"ש), האם מחויב לעמוד ולהתפלל, או שיכול להמשיך לישון. ומה הדין לילך לישון לכתחילה?

סימן נח

— ט —

מי שממהר לעבודתו, האם הותר לו להקדים לקרות ק"ש קודם עיקר זמנה, ולהקדים התפילה ג"כ, או דכה"ג לא חשוב אונס?

— י —

מקום שרוב המנין פועלים ומקדימים תפילתם, האם מותר למיעוט להתפלל עם הפועלים קודם עיקר זמן התפילה, כיון דאלחמ"כ לא יזדמן להם מנין? והאם יש מקום להתיר להקדים התפילה אפי' קודם זמן משיכיר?

— יא —

האם דין יוצא לדרך דמקדים לקרות ק"ש, נוהג גם בימינו?

— יב —

נאנס ולא קרא ק"ש ערבית דדינו שקורא עד הנץ, האם יכול לצאת י"ח ע"י חבירו הקורא ק"ש דשחרית, או דהוי תרתי דסתרי?

— יג —

מי שרגיל להתפלל בנץ, ונאנס וקרא ק"ש של ערבית אחר עלוה"ש 'קודם משיכיר' דדינו דאין יכול לקרות ק"ש של שחרית קודם הנץ, ומחמת כן יפסיד תפילה בנץ [שהרי צריך לסמוך גאולה לתפילה], האם יוכל לסמוך על הפוסקים דבכה"ג לא הוי תרתי דסתרי?

— יד —

האם נשים יכולות לברך ברכות ק"ש לאחר ד' שעות?

— טו —

מי שלא קרא ק"ש בזמנה (מחמת שנאנס בפיקוח נפש, דדוחה כל התורה כולה) וקוראה לאחר זמנה, אלא דאם יקראנה על סדר התפילה יפסיד תפילה בציבור [שלא יוכל אפי' להצטרף עם החזן בחזרה], האם יקרא כסדר התפילה או יקראנה לאחר התפילה? ונידון זה שייך גם במי שהקדים לקרותה קודם התפילה כדי שלא יעבור זמנה.

— טז —

מי שקורא ק"ש לאחר זמנה, וכיוון לצאת ידי חובת ק"ש, האם עובר בבל תוסיף?



ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן סג

— א —

במשנה דף: [י:]מבואר שרבי טרפון קרא היטה והסיתכן בגלל זה מחמת שהחמיר כבית שמאי יש לתמוה איך היה מותר לו להכניס עצמו בסכנה ובפרט לדברי הרמב"ם בפיהמ"ש שם הוא כתב שמדובר שהוא ידע שהיה שם לסיטים ובכל זאת הוא הכניס את עצמו למקום של סכנה. והרי כל מה שהתירו לאדם למסור נפשו על קידוש השם אמור הוא דוקא בג' עבירות חמורות [כמבואר בפסחים כה: כתובות יט: יומא פב: סנהדרין עד.] שרק על ג' עבירות ע"ז ג"ע ושפכ"ד התירו לו לאדם למסור את נפשו להריגה ולא התירו כלל בשאר העברות. ואף לדברי התוס' בע"ז כז:] והרא"ש [שם.] הר"ן שבת דף כד:] שאף על שאר העברות יכול אדם למסור את נפשו להריגה ויהרג ולא יעבור מ"מ כבר כתב הרא"ה בספר איסור והיתר בסופו.] וכן הרדב"ז בתושבה [ג. תתפה.] מבואר שגם לדבריהם התירו לעשות כן רק בל"ת ולא במצות עשה ושוב קשה איך התירו לו לעשות כן?!

— ב —

יש לשאול האם יש איסור לאדם לעשות כדברי ב"ש היינו להטות או לעמוד ולקרוא את קר"ש - כדבריהם. היכא שהוא לא יוצא י"ח בקריאה הזאת וכל עיקר הטעם שהוא קורא זהו כדי לא לפרוש מן הציבור כגון שהוא נמצא בויברך דוד והציבור קוראים קר"ש האם בכה"ג הוא יצטרך לשבת כדי שלא יהיה נראה כעושה כב"ש. ויש לדון בזה בתרתי א. מצידו האם אנו אומרים שגם בכה,ג שהוא לא יוצא י"ח בקריאה הזאת והוא קורא את זה רק כדי לא לפרוש מן הציבור האם אז נמי איסור בדבר.

ב. מצד הציבור שנראה שהוא חולק על רבותיו כמבואר בחידושי הרא"ה [יא.] או שמא אין את

החשש הזה. והנה לכאו' נראה ביחס לנידון הראשון יש לאמר שבכה"ג אין כלל איסור וכמו שמבואר בכל בדברי הראושנים שעל עיקר הקפידא הוא במה שעושה כדי לסתור את דברי ב"ה אומנם הכא שהוא עומד משום ויברך דוד ולא כדי לסתור את דברי ב"ה שפיר דמי. ובענין השאלה השניה יש נמי מקום לאמר שזה מיתלי תליא במח' הראושנים איך לבאר את דברי ר' יוסף שמי שעשה כדברי ב"ש לא עשה ולא כלום שלדברי רבים מן הראושנים עיקר הטעם משום שוהי חומרא דאתי לידי קולא משום שיש מצבים שבהם לא יכול לקרוא קר,ש כדבריהם ולכך אתי להתבטל מקר"ש. וממילא בכה"ג אין חשש במה שאחרים רואים אותו ואין בזה כל איסור אומנם יש לדון לדברי הרא"ה שס"ל שעיקר הפקידא הוא מצד מה שנראה כחולק על רבותיו ואולי היה מקום לאמר שבכה"ג נמי יהיה את החשש הזה שנראה כחולק על דברי ב"ה במה שהוא עומד וקורא את קר"ש.



כי מטבע ליבוד התורה... שיהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן סד

א

פסק המשנה ברורה [סימן סד סק"ו] דאם דילג פסוק מפרשה ראשונה ולא נזכר עד שגמר פרשה שלאחריה, אי"צ לחזור ולקרות פרשה שניה, לאחר שיחזור להשלים פרשה ראשונה, וצ"ב ממש"כ רבינו אברהם בן הרמב"ם [שו"ת ברכת אברהם סימן לו] לחד תירוצא דאם נכנס לבית הכנסת וקרא עם הציבור פרשה אחת, כשחוזר לקרות שמע חוזר לקרות כולה, דמי אמר הרמב"ם סדר פרשיות אין מעכב לכתחילה? הלא בדיעבד קאמר! הרי דמה שכבר קרא פרשה אחת לא חשיב ליה דיעבד, וכנראה משום שיכול לקרותה, ומ"ב נמי ודאי בהכי מיירי, וא"כ אמאי לא כתב שלכתחילה יחזור לקרותה כולה. [וכ"כ אמש"כ מ"ב סי' סג סקי"ד].

כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן סה

— א —

יש לתמוה אין היה מותר לר' אבהו [כמבואר ברכות כד: ר"ה לד:] להפסיק באמצע קר"ש 1. ולעבור וללכת במקום מטונף, 2. איך הותר לו להפסיק באמצע קר"ש ולשאול שאלה הלכתית באמצע קר"ש?

— ב —

בדעת הר"ש מקוצי [שהובא בתוס' כב: ר"ה לד:] שס"ל שבגברא לא חזי אמרינן שאז אם שהה לגמור את כולה חוזר לראש 1. מהו החיסרון שיש בגברא לא חזי שבו אמרינן שהוא אכן חוזר לראש יותר מבסתם שהה לגמור את כולה 2. אם אכן אמרינן שהגברא לא חזי אז למה רק בשהה לגמור את כולה חוזר לראש נימא שאף בלא שהה לגמור את כולה נמי יחזור?

— ג —

מהו החילוק שיש בין אופן שמים שותתין שאז אמרינן שהוי גברא שלא חזי לבין מה שמבואר בברכות כד: שמותר לקרוא קר"ש בעודו ערום ובלבד שיהיה משהו שיכסה את ערותו?

סימן סה

— ד —

הנה יש לדון ולחקור בכל הדין הזה בשהה לגמור את כולה שחוזר לראש שמאיזה דין וסיבה אנו דנים שיחזור לראש האם אמרינן כן משום שיש כאן היסח הדעת מצד הגברא שאומר שבכך הוא הסיח את דעתו מן המצוה או שמא אנו דנים שאין החיסרון ביחס להיסח הדעת אלא מצד גוף המצוה שכעת נעשה כאן חיסרון בעצם המצוה מחמת ההפסקה הזאת?

_____

_____

— ה —

מה הדין במסופק אם שהה לגמור את כולה?

_____

_____

— ו —

יש לדון שמע ציבור בשמע ישראל או פותח את ידיך וכל אחד מהציבור נמצא במקום אחר ורק החזן בקול [א"א אומר שכיון שהחזן קורא חשיב שכולם קוראים עמו]?

_____

_____

— ז —

יש לדון נמצא במקום שלא יכול לומר עלינו לשבח עם ציבור אם יכרע?

_____

_____

— ח —

מלמדי תינוקות השומעים את התינוקות אומרים שמע אם יאמרו עמהם?

_____

_____

סימן סה

ט

כשנרדם מחמת עייפות באמצע קר"ש ושהה לגמור את כולה האם זה חשיב לאונס או לא?

י

יש לשאול על מה שאמרו [ברכות כד: ר"ה לד:] שמבואר שם על ר' אבהו שהחמיר במקום רבו לא לומר דברים שבקדושה לפני רבו ותמוה איך ר' אבהו תלמידו של ר' יוחנן החמיר נגד רבו בפניו והרי זה חשיב למורה הלכה בפני רבו או שנראה כחולק על רבותיו שמבואר ביש"ש [פרק ח אות מא. הו"ד במ"א או"ח סג, ב] שהוי משום יוהרא וא"כ איך הוא יכול להחמיר במקום הרב ועוד במקומו?

יא

בגמ' [ברכות כד: ר"ה לד:] מבואר דרבי אבהו החמיר שלא לקרות ק"ש במבואות המטונפות, ויש לשאול, הרי ר' אבהו תלמידו דרבי יוחנן הוה, ונראה כחולק על רבותיו, ויש בזה יוהרא [כמבואר ביש"ש פ"ח אות מא, והובא במ"א סי' סג סק"ב], וכל המורה הוראה בפני רבו חייב מיתה?

[הערת ראש הכולל שליט"א]

יב

יש לחקור בדין שהייה כדי לגמור את כולה, היכא דחוזר לראש, האם פירוש הדבר דמדאורייתא לא עשה כלום, או דמדרבנן הוא. ובביאור ד"ה חוזר לראש הוכיח מספקו של הירושלמי לענין אם שיעור כדי לגמור את כולה בק"ש כולל ברכותיה הוא או לא, דמדרבנן הוא, דברכותיה ודאי דרבנן. ולכא' הו"מ להוכיח מק"ש גופא דחוזר וקורא כולה, הגם דאין כל פרשיותיה מדאורייתא, [וכנראה לא הוכיח כן, משום דמהירושלמי עדיף ליה להוכיח, ואילו היה מוכיח מק"ש גופא היה מקום לדחוק דודאי חוזר רק על פרשיות דאורייתא]. וה"ר שמשון ברמץ שליט"א וה"ר יעקב ישראל שטרן שליט"א אמרו להוכיח מדברי הרשב"א [ברכות כג.] דאיכא מ"ד הלל ומגילה חמור מק"ש ואי אמרת מדאורייתא נמי ליכא בשהייה קריאה אחת, א"כ מהיכי תיתי למימר דבק"ש דהיא מדאורייתא כן ייקרא קריאה. ומהיכי תיתי למימר דהבבלי חולק על הירושלמי גם בזה. וה"ר יעקב ישראל שטרן שליט"א הק' אמש"כ הב"ח בריש הסימן דלענין הלכה בפלוגתא

סימן סה

דרבוותא אית לן למיזל לחומרא, וצ"ב כיון דהוי דין דרבנן אדרבה אית לן למיזל לקולא?

יג

בביאור הלכה ד"ה קראה הביא דמדרך החיים משמע דאם שהה בברכות ק"ש כדי לגמור את כולה חוזר ומברך, וכתב דאולי טעמו דהשוו ברכות שמע לק"ש. ויש להעיר מדקי"ל [סי' סז, וכ"פ הדרך החיים] דהמסופק אם קרא ק"ש חוזר וקוראה עם ברכותיה, משא"כ במסופק על הברכות אינו חוזר ומברך, הרי דלא השוו הברכות ק"ש לק"ש כשהנידון על הברכה?

יד

כתב המג"א בסימן תכב דהרמ"א בהלל לא החמיר כהתוס' והרא"ש לענין שהייה באונס, משום דהוי דרבנן, ובדרבנן אזלי' להקל, משא"כ בק"ש דהוי דאורייתא. ויש להעיר מ"ט בתפילה שתיק רמ"א, הלא להתוס' והרא"ש היכא דליכא אונס אי"צ לחזור לראש, והוי ספק ברכות?

[הערת ה"ר נח קליין שליט"א]

טו

יש לדון במי שנמצא בבית הכנסת בשעה שהציבור קורא ק"ש לאחר זמנה, האם מחויב לקרותה עמהם או לא. והביא הראש כולל שליט"א בשם המאירי דצריך לומר עם הציבור, דסו"ס יש כאן קבלת עול מלכות שמים, [וכבר האריך בזה ה"ר יעקב ישראל שטרן שליט"א בחבורה ששני עניינים יש בק"ש]. אמנם יש להעיר אמש"כ באור לציון [ח"ב פמ"ה הלכה ח] דאי"צ לומר עם הציבור בכה"ג, משום דאין זה אלא כקריאה בתורה. יש לציין דנידון זה שייך אף בשמע שבכתר ושבסליחות?

[הערת הראש כולל שליט"א]

— יז —

היה מתפלל ונכנס רופא לבקרו, וחייב לדבר עם הרופא, האם חשיב אונס [לענין תפילה]?
[הערת ה"ר שמעון למברגר]

— יז —

שמע אזעקה באמצע קריאת שמע, והוצרך להפסיק, ואח"כ הלך לאסוף את הילדים האם חשיב אונס מחמת ליסטים או לא?

[הערת ה"ר אהרן כהן שליט"א]

— יח —

בביאור הלכה ד"ה קראה הביא דעת הדרכי משה דבדרבנן יש להקל כהרי"ף דאפי' בשהה מחמת אונס אינו חוזר לראש, ושדעת המג"א לחשוש לדרכי משה בענין ברכות. והנה, המגן אברהם בסימן נג (סק"ה) פסק, דמי ששהה בפסוקי דזמרה אפי' כדי לגמור את כולה ואפי' מחמת אונס, אינו חוזר לראש, ומשמע מיניה דאי"צ אפי' לחזור על פסוד"ז מלבד ברוך שאמר, ויש לתמוה, מאחר דאין בזה חשש ברכות, אמאי לא חשש לדעת הסוברים דמחמת אונס צריך לחזור לראש, וה"נ יחזור לפסוקי דזמרה אע"ג דאינו חוזר לישתבח. מוכח לכא' דכיון דלא חוזר ומברך ברוך שאמר (משום סב"ל) תו אין משמעות לאם יחזור על פסוקי דזמרה, דלא יהא זה אלא כקורא בתורה. ומכאן יש להעיר לכא' אמש"כ ביאור הלכה בסימן נג (ס"ב ד"ה אמר) בשם הפמ"ג (שם א"א סק"ב) דמי שדילג ברוך שאמר, וכבר אמר פסוד"ז שוב לא יוכל לברך ברוך שאמר, כי היא נתקנה דוקא על פסוד"ז וכבר אמרם, מוכח דס"ל דפסוד"ז אף בלא ברוך שאמר חשיבי, ולכא' ממג"א הנז' משמע לא כן.

— יט —

בשו"ע סימן ס"ה הביא פלוגתת הרמב"ם והראב"ד והמג"א ביאר הפלוגתא האם גזרו שלא להתחיל במלאכה או אכילה סמוך לעלות השחר או דלא גזרו כיוון שאינו מצוי. ולהלכה הכריע השו"ע בסימן פ"ט ס"ז דלא גזרו סמוך לשחרית [וצ"ב דכאן תליא בפלוגתא] וכ"כ המשנ"ב כאן, ובביאוה"ל פקפק טובא במש"כ הדה"ח דשאר מלאכות אסור. והנה לכאורה דין אכילה סמוך לשחרית דינה כשאר מלאכות והיה צריך להיות שיהיה מותר למאי דקיי"ל כהרמב"ם, והקשה

סימן סה

המג"א דבסי' תרנ"ב אסר הרמ"א אכילה בח"ש שקודם עלה,ש ותי' דלולב שאני והרע"א נקט דהתם הוא כדעת הראב"ד [וצ"ב דבסי' פ"ט לא חשש הרמ"א להראב"ד] ומעתה צ"ע דבמשנ"ב בסי' פ"ט ס"ה כתב דאכילה אסורה ח"ש קודם עלה"ש והרי למה דקיי"ל כהרמב"ם דלא גזרו ה"ה באכילה כמפורש זה בדברי הרמב"ם פ"ו מתפילה ה"ד ובמג"א וא"כ מ"ט אסר המ"ב באכילה, וגם בביאוה"ל כאן פשיטא ליה דאכילה אסור וצ"ע טובא. ובאמת דמקור המשנ"ב בסי' פ"ט הוא מדה"ח ורע"א, והנה הדה"ח הא אסר אפי' שאר מלאכות מיהו כבר דחאו המשנ"ב בביאוה"ל , והרע"א כתב להדיא דמקורו מלולב , וכאן כתב דזהו רק לדעת הראב"ד וצע"ג.



כי מטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקח דאורייתא

סימן סו

— א —

כתב הב"ח (אות א) להק' על הרא"ש דתמה על רש"י והרמב"ם שפירשו דין שאלת שלום מפני היראה, דמיירי ביראה מחמת נפשות, ותמה הרא"ש, פשיטא שאי"צ למסור נפש בזה. ותמה הב"ח א"כ מה ישיב הרא"ש אהא דאמר רב יוסף דמה שאמרו במתני' דהעומד בתפילה אפי' המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, מיירי למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם פוסק. והתם נמי תיקשי פשיטא. ולכא' יש לחלק, התם כיון דבעי תנא להשמיע עיקר הדין לגבי מלכי ישראל, חייש רב יוסף לטועה שאפי' למלכי אומות העולם לא יפסיק, מטעם דתפילה הוי עומד לפני הקב"ה, ומחויב למסור נפשו. משא"כ הכא פשיטא כל עיקר דינא דתנא, ולא הול"ל כלל דין שאלת שלום מפני היראה. ודוחק לומר דה"נ קאמר הב"ח, גבי ק"ש נמי איכא למיטעי שמא יאמרו ק"ש מלכות שמים היא, וצריך למסור הנפש, קמ"ל תנא דשואל מפני היראה [ונאמר דאע"ג דתנא קאי נמי אברכות ק"ש, מ"מ דין זה נשנה מפני ק"ש שיש בה מלכות שמים]. זה ק"ק לומר, דא"ה גבי תפילה נמי הו"ל לתנא למיחש שמא יטעו, ואמאי לא פירש, משמע דתנא לא נחית להאי חששא, ורב יוסף הוצרך לכך, כ"ש גבי ק"ש דהו"ל לתנא לישתוק וליכא למיחש שמא יטעו למסור נפש.

— ב —

עוד כתב הב"ח (שם) להק' על תמיהת הרא"ש הנז' בהערה לעיל, דא"כ מה סבר אותו חסיד שלא ענה להגמון באמצע התפילה, עוד כתב הב"ח להק' על שיטת הרא"ש דפי' דמפני היראה היינו יראת אביו או רבו, והא דין השבת שלום לאביו ורבו הוא מדין כבוד לא מדין יראה, ואדרבה לשאול את אביו או רבו שלום אינו נכון. וציבור בני התורה האברכים שליט"א מתבקשים לעורר

אש ולדון בשאלות העצומות של רבינו הב"ח זצ"ל.

[ראש הכולל שליט"א]

ג

כתב הב"ח (שם), דאע"ג דלגבי תפילה איכא חילוק בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם בק"ש אין לחלק. וכתב בסוף דבריו להביא ראיה מדברי רבינו יונה, דפירש דברי הרי"ף שכתב ודברת בם ולא בתפילה, שבתפילה הוא דאין רשות להפסיק כדתנן ואפי' המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, משא"כ בק"ש. אמנם יש להעיר, דיתכן דרבינו יונה ס"ל כהרא"ש ורשב"א דמפני היראה היינו יראת אביו או רבו, וממילא כ"ש מלך ישראל [וס"ל הכי נמי בדעת הרי"ף, ויהיה בזה כדי ליישב פסק הב"י דהכריע נגד מיעוט ראשונים, עי' בב"ח שתמה עליו, ולפי"ז י"ל דאיכא כאן דעת רי"ף ורא"ש, דהיינו ב' עמודי הוראה], משא"כ אי הוה ס"ל כרש"י והרמב"ם דמפני היראה היינו אנס, היה מודה ה"ר יונה, דמשמע דדוקא אנס התירו דומיא דתפילה ולא מלכי ישראל.

ד

המשנה ברורה (סקט"ז) הביא ב' טעמים מ"ש תפילין דהמניחם בק"ש וברכותיה יברך עליהם [לשו"ע דוקא בבין הפרקים, ולהרמ"א אף באמצע הפרק היכא דלא אפשר כגון בק"ש מטעם דאיכא מצוה בכל תיבה שיאמרנה עם תפילין ובאמת ויציב דתו ליכא סיום פרק], לטלית דהכרעת הרמ"א דלא יברך עליהם, והם: א'. טלית אינה חובת גברא. ב'. תפילין אם יאמר וקשרתם ואינו קושר הרי הוא כמעיד עדות שקר, בשונה מטלית דאע"ג דיאמר פרשת ציצית אין באמירתו עדות שקר, שהרי אין חובת הנחה. נמצאו ב' הטעמים משלימים זה את זה. [ומילת 'וגם' במ"ב קצת צ"ב]. ומ"מ יש לדון באם אפשר לו לקיים מצוה עוברת דיש בה חיוב גברא (כגון ד' מינים) בק"ש וברכותיה [שאין בה טורח, עי' מ"ב סי' ע סקי"ח] האם יברך. דיש לומר להכי שמעי' כאן נמי לטעם הראשון שמחלק בין חובת גברא לאינו חובת גברא.

ה

פסק המשנה ברורה (סקט"ז) דמי שמתבייש לשבת בבית הכנסת כשאינו מעוטף בטלית, לכו"ע יכול לברך עליה בין הפרקים [פירוש, אף להכרעת הרמ"א דבטלית לא יברך אלא לאחר התפילה], וכ"כ המ"ב בסי' נג סק"ה. והעיר בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' טו אות ז) דלכא' צ"ב מ"ט

יברך, הלא יכול להתעטף בלא ברכה, וליכא תו ביוש. ואבן העוזר לשיטתו דאין להתעטף בלא לברך. והביאו בשם הגרח"ק זצ"ל (הו"ד במשנה אחרונה), דכיון דאיכא ביוש איכא היתר גמור להתעטף בטלית וממילא מצי לברך. אמנם לכא' צ"ב, סו"ס יש שיטה בראשונים [דכ"פ הרמ"א] דמתעטף בלא ברכה, [בשונה מדעת השו"ע דהוא כר"י (בתוס' ברכות יד: ד"ה ומנח) דאף טלית בברכה, ובשונה מדעת התוס' (שם) דלא יתעטף כלל], ומאחר דמעיקר דינא להרמ"א מתעטף בלא ברכה, מהיכן אתא מצב של ביוש, נהי דאם היה אסור להתעטף היה ביוש, מ"מ השתא עיקר דינא דמותר, וליכא ביוש, והיתר ברכה מהיכן בא.

— ו —

צ"ע אמאי השמיט הרמב"ם [קר"ש ב. יז] דינא דגמ' (ברכות יד. יד:) אי חוזר ואומר אמת או לא?

— ז —

לדעת הרמב"ם [הנ"ל.] לר"י אפי' באמצע הפרק לא יפסוק, קשה שלכאו' הוא סותר למש"כ לעיל דלר"י יפסיק כבאמצע הפרקים?

— ח —

ועוד צ"ע שסותר הכס"מ [שם.] למש"כ בשמו הב"י [.סו"ס נט] שאין להפסיק כלל בין הברכות לק"ש ?

— ט —

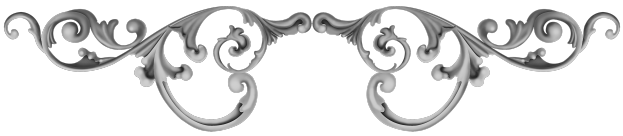
צ"ב מה ביאור המחלוקת המפרשים האם בעי למסמך ה' אליקכם אמת ?

סימן סו

— ו —

צ"ע גדול איך חייב לענות אמן יהא שמיה רבה באמצע ק"ש (סי' סו ע"ג) הרי נפטור אותו מטעם עוסק במצות פטור מן המצוה שהרי תרי מצוות של ק"ש ומצווה של נקדשתי של קידוש השם ומהיכא תיתי דאינו בכלל עוסק במצוה פטור מן המצוה?

[אהרן לייב פריזנד]



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן סז

א

קיימא לן, המסופק אם קרא ק"ש חוזר וקוראה עם ברכותיה [שו"ע סימן סז], וכתב המשנה ברורה סק"ד, דלכא' אם ודאי קרא הדאורייתא דק"ש, דהיינו פסוק ראשון או פרשה ראשונה [לכל אחד מן הדעות], אין צריך לחזור לקרותה דנמצא ספיקו על הדרבנן שבק"ש וספק דרבנן לקולא. אלא דהעיר מ"ב מסימן סד ס"ג וס"ד דלא משמע כן, ולכן הוצרך לומר דמעיקרא כך תיקנו [והוא ממג"א]. ומלבד דצריך טעם אמאי תיקנו כן, בשלמא במקום שמסופק אף על הדאורייתא שפיר אמר הרשב"א לבאר דתיקנו כיון דחוזר על הדאורייתא חוזר על כל ק"ש אף על דרבנן שבה, אולם הכא אינו נוחת לחזרה אלא משום הדרבנן ומה סברת התקנה בזה. ואף בה"ל ד"ה ספק לא כ"כ ניחא ליה זה עי"ש. ועוד קשה, דבמ"ב סי' סד סק"ז כתב לבאר [בשם פר"ח ופמ"ג] הטעם דאפי' בפרשה שניה חוזר, משום שעוסק בקריאה, ונראה הכוונה לומר, דכיון דעוסק במעשה הקריאה חייבוהו להשלים קריאתו כהוגן ולכן אפי' על ספק דרבנן חוזר, משא"כ הכא אי לא מירי שעוסק בקריאה ממילא הדר דינא דספק דרבנן לקולא ולא חייבוהו לחזור מחמת פרשה שניה. וצ"ב.

ב

האם נכון שהש"ץ יחתום גאל ישראל בלחש כדי שלא יצטרכו לענות אחריו אמן?

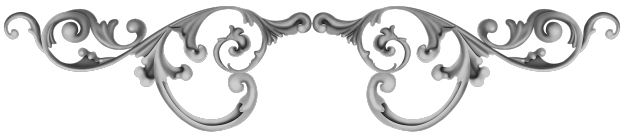
סימן סז

— ג —

מי שאין לו תפילין ואם ימתין להם יפסיד תפילה בציבור, האם יתפלל בלא תפילין או ימתין כדי להתפלל עם תפילין?

— ד —

שכח לחתום גאל ישראל בסוף ברכת אמת ויציב והתחיל תפילת שמונה עשרה, מה יעשה?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)



ריצחא דאורייצא

סימן ט

— א —

האם העוסק במצוה פטור גם בזמן מנוחתו?

— ב —

רופא המקבל חולים האם פטור מק"ש ותפילה?

כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישורת דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייקא

סימן עא

א

צ"ע מאי שנא הבדלה מברכת השחר מ"א בסוף ס"ק א' סובר אונן לאחר ד' שעות אינו מברך ברכה"ש כיוון שבשעת חובתו בבוקר לא היה חייב, זה סותר למה שפסק הר"מ מרוטנבורג מובא בטור יו"ד סי' שמ"א ס"ב לעניין הבדלה וכן נפסק בשו"ע דיבדיל אחר הקבורה עד יום ג' , כיון שעדיין זמן הבדלה אף דעיקר חיובו במוצ"ש, ואף דהרא"ש שם פסק דמה"ט אינו צריך להבדיל, וכאן נמי כמה אחרונים חולקים על דינו של מג"א, מ"מ לא משמע דדין המ"א תלוי במח' שם?

ב

אי אונן מוציא אחרים בדיעבד? מסתפק החכמת שלמה או"ח סי' ע"א אם אונן הוציא אחרים בברכה אם יצאו או לא דמסתפק אי מיקרי בר חיובא או לא דנוכל לומר דלא קרי בר חיובא כיון דעכשיו פטור ומילא אינו יכול להוציא אחר או דנאמר דכיון דיתחייב לאחר זמן שעבר אנינות מיקרי בר חיובא , עיין בתשובתו ליו"ד סי' שמ"א שהאריך בזה. וקשה דהנה מבואר בתוספתא דתרומות פ"א דעיתים חלים ועיתים שוטה כשוטה לכל דבריו, הרי חזינן דאף פיקח לאחר זמן כיון דעכשיו הוא שוטה מה שהוא יתחייב לאחר כך לא משוי לי' בר חיובא.

סימן עא

— ג —

כתב הכסף משנה לדייק דרמב"ם דס"ל דאפילו לא מוטל עליו לקוברו פטור מכל המצות וכל דיני אונן עליו, וסיים שכן כתבו הר' יונה והרא"ש ולכאו' יש לעיין הרי הר' יונה הביא מעשה דאמו של ר"י אחותו של ר"ת, משמע לא ס"ל כהרמב"ם. וי"ל דסיים שם דבאותו עיר לא היה מיקל ר"ת (ודלא כתוס' שכתבו איפכא בדעת ר"ת) מוכח דס"ל לר' יונה דכל שהוא אבל אע"פ שאינו מוטל עליו פטור וכל דיני אונן עליו דאל"כ באותה עיר אמאי פטור, וכ"ת בעיר אחרת אמאי משמע שמודה לר"ת, וי"ל התם ליכא ביזוי למת, וס"ל דמהאי טעמא אפילו שלא מוטל עליו לקוברו כל דיני אונן עליו.

— ד —

בן רח"ל שאבא שלו ל"ע רשע או שאינו שומר שבת אם הבן צריך לבטל קריאת שמע ותפילה בשביל קבורתו

— ה —

ברכות השחר עד שעה רבעית (משנה ברורה (סימן נב סק"י וז"ל ומ"מ לכתחלה צריך ליזהר שלא לאחר הברכות יותר מד' שעות על היום אך בדיעבד עכ"פ יכול לברך אותם עד חצות כי כן מוכח מהרבה אחרונים שלא הפסיד הברכות אחר ד' שעות והמקיל לסמוך בדיעבד על הגדולים הנ"ל ולברך אותם אחר חצות אין למחות בידו ועיין בבה"ל, השאלה אם נקבר אחרי 4 שעות אם צריך לברך שהרי הוא לא היה בחיוב ועכשיו זה זמן של ברכות רק בדיעבד אם רק על אחד שהיה בחייוב גמור לפני סומכים על המיקל של המשנ"ב

— ו —

אם נקבר שחרית אחרי הזמן ולא התפלל אם יש עניין להתפלל מנחה שתיים לתשלומין הנץ בשעה 5.40 . האדם קם בשעה 7 וקיבל בשורה רח"ל שהוא אונן ופטור מכן ולהבא. כנ"ל לגבי צהריים שיכול היה להתפלל מנחה גדולה וכנ"ל ערבית שקיבל את הודעה שעה אחרי השקיעה השאלה אם במקום כזה חייב תשלומים שהרי אם נאמר שהיה כבר בחייוב בזמן שחרית עד

הפטור

— ז —

לא נקבר עד יום ראשן בבוקר. אם עושה הבדלה אחר התפילה של שחרית? ואם מזכיר אתה חננתנו בשחרית?

— ח —

אכל לפני הקבורה כדי שביעה וחייב בברכת המזון דאורייתא, אם אחרי הקבורה עדיין שבע אם יכול וחייב לברך?

— ט —

מבואר מדבריו דהא דפוסק המחבר דאין מוחין בידו הוא דעת הראבי"ה ושדעת הרש"ל לחלוק ועכשיו לא נהגו כדעת הראבי"ה, ע"כ. יש לעיין קצת דהמעיין בדברי הראבי"ה מבואר שהתיר לכתחילה להתפלל אם יש לו מי שיתעסק בצרכי המת וודאי שהב"י לא פסק כדעתו אלא שהכריע שאם יש מי שמתפלל אין מוחין בידו אבל לא לכתחילה וזה הוא דעת המחבר דאין מוחין בידו אבל שדעת הרש"ל שפוסק דלא כראבי"ה הוא הנכון להלכה, וצ"ע. שו"ר בביאור הגר"א הבין כן בדעת הראבי"ה שזה רק בדיעבד ולא לכתחילה כך הבין בדעתו דלא כמו שמשמע מפשטות לשון הראבי"ה, ודו"ק.

[הערת ה"ר נח קליין]

— י —

על מה סומכים העולם להתפלל ולומר קדיש או פסוקים או לקרא בתורה בקברים סמוך לקבר ד' אמות אז על תחינות ובקשות בקברי צדיקים ודאי שאין בזה לועג לרש ועל פסוקים וקדיש שהם לצורך המת אז בספר גשר החיים כתב דמותר ולהן פסוקים וקדיש רק בחוץ מד' אמות של קבר **אבל** על תפילה וקריאת התורה צ"ע מה ההיתר אז על קבר הרשב"י וקבר ר"מ בעל הנס אז כתב במנחת אליעזר שמותר משום שהם קבורים במערה והוי כרשות בפני עצמה ועל קבר רחל יש

סימן עא

מתרצים מכיון שהיתה לפני קבלת התורה אז לא היה לה ציווי אז ליכא לועג לרש **אבל** על שאר קברים צ"ע למה נהגו להתפלל שם

[הערת ה"ר י.א. רוטמן]

יא

במשנ"ב דאם נמשך האנינות עד לאחר ד' שעות דעת המג"א דפטור כיוון דבשעת עיקר חיובי שהוא בבוקר היה אז פטור. מבו' במ"ב דשעת החיוב דברכות השחר הוא עד ד' שעות ואם נקבר המת קודם ד' שעות יכול שפיר לברך אף לפ"ד המג"א. והנה במחצית השקל בי' דעת המג"א דשעת החיוב דברכות השחר היינו כמבו' בגמ' דכשנעור משנתו אומר אלוקי נשמה וכששומע קול תרנגול אומר אשר נתן וכו'. ולפי"ז צ"ב מה שייך זה לעד ארבע שעות והרי לכאו' תלוי זה בזמן הקימה ואם היה אז אונן אזי גם אם נסתיים האנינות מקודם אין סברא לחייבו. ובאמת דבשו"ע הרב כתב דאף אם נקבר קודם זמן ק"ש ותפילה פטור כיוון דבשעת חיובו דהיינו כשקם מהמיטה היה פטור. וצ"ע דעת המשנ"ב.

[הערת ה"ר יעקב ישראל שטרן]

יב

הרהור בדברי תורה בארבע אמות לקבר?

יג

לקרא קריאת שמע בתוך ארבע אמות לקבר של נפל או של שוטה?

יד

ברכת הרעמים והברקים בארבע אמות לקבר (מצוה עוברת)?

— יז —

אמירת תפילת הדרך בנסיעה ברכב עם מת?

— יח —

לקרא קריאת שמע ולהתפלל ליד קבר צדיק בתוך בית הקברות כללי?

— יט —

לקרא קריאת שמע ולהתפלל ליד קברי צדיקים והטעם?

— יח —

לומר קדיש ותהלים לעילוי נשמת ליד קבר והטעם?

— יט —

אונן במטוס אם חייב בקריאת שמע במטוס?

— כ —

בזמנינו שמוסרים המת לחברה קדישא אם אונן יאמר קריאת שמע ויתפלל?

[בני החבורה]

כא

אונן ששמע מי שמברך, האם עונה אחריו אמן?

כב

האם אונן יאמר קדיש קודם קבורה?

כג

האם להורות לאונן בשבת להתפלל ערבית מבעו"י?

כד

דין לועג לרש בקברי צדיקים.

כה

האם יש דין לועג לרש גם בקברים של קטנים ונשים?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייתא

סימן עב

— א —

האם גם לגבי תפילת מנחה קי"ל דאין מוציאין עד שרוב הציבור יתפללו, או דוקא בק"ש דאורייתא החמירו?

כי נוטבע ליבוד התורה... שיהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייתא

סימן עג

— א —

מה הדין כשקטן שאינו בנו עימו?

כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן עד

— א —

האם מותר ללמוד תורה כשלבו רואה את הערוה?

_____

_____

— ב —

מי שהוא בעל בשר ואין לבו רואה את ערוותו, האם ישתנה הדין לגביו?

_____

_____

— ג —

מי שמפסיק בין ליבו לערוותו ע"י חיבוק גופו בזרועותיו, האם צריך ליזהר שלא יגע בכפות ידיו בגופו?

_____

_____

— ד —

האם מותר ללבוש מכנסיים צרים ומהודקים או שיש לחוש בהם לנגיעת הערוה בירך?



ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן עה

— א —

האם יש דין טפח באשה ערוה בחלק התחתון של הרגל וביד עד המרפק?

_____

_____

— ב —

הנוסעים במטוס ורוצים להתפלל, ויש מכל הצדדים טפח באשה ערוה, האם יתפללו בעמידה ובעצימת עיניים או בישיבה כדי שלא יראו כלל?

_____

_____

— ג —

האם מותר לברך ברכות החופה כשיש שם נשים ששערן מגולה?

_____

_____

— ד —

האם יש דין טפח באשה ערוה אם רואה דרך מראה, תמונה או ציור?

_____

_____

סימן עה

— ה —

טפח מגולה בבתו האם דינו כאשתו או כאשה אחרת?

— ו —

האם מותר לברך שבע ברכות בחופה לאחר שהכלה התארסה ושערה מגולה (בלא פאה)?

— ז —

יש לפניו אשה ושערה מגולה ואינו יודע אם היא פנויה או נשואה, מה הדין?

— ח —

האם שער הצדעים שבאשה מחויב בכיסוי?

— ט —

האם מותר לשמוע קול זמר של אשה דרך הקלטה?

— י —

האם מותר לשמוע קול זמר בתו (מבת י"א שנים ואילך), אמו או אחותו?

סימן עה

יא

האם אשה המזמרת לתינוק שיישן קיל טפי משאר זמר דאשה, והאם האיסור דוקא בשעת לימוד?

יב

האם מותר לאשה לשמוע קול זמר של איש?

יג

האם מותר לגלות ערות קטן שאינו ראוי לביאה בפני ספרי קודש?

יד

מה הדין לקרות ק"ש או לדבר ד"ת כנגד ערות בהמה?

טו

האם ראיה דרך משקפיים חשיבא כערוה בעששית (דיש להקל בעצימת עינים)?

— טז —

האם ראית אשה בהסרטה חשיבא כערוה בעששית?



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקח דאורייתא

סימן עו

— א —

האם מותר לקרוא בבית הכסא עלונים או ספרים שאינם טעונים גניזה, אלא שיש בהם מאמרים העוסקים בתיקון המידות ובמוסר, האם יש להתיר משום שאין זה גדר לימוד, או שמא יש לאסור שהרי הוא מקיים מצוה שמתקן נפשו?

— ב —

האם מותר לקיים מצוה במקום מטונף, הגם שלא מוציא בפיו ברכה או דבר שבקדושה?

— ג —

האם מהני לכסות את עצמו וייחשב כאילו הצואה מכוסה?

סימן עו

— ד —

מי שהכניס ידיו לבית הכסא [ולא הכניס גופו], האם צריך נטילה?

— ה —

האם מותר לחנך את הקטנים לתורה ודברים שבקדושה כשיש חשש שאין גופם נקי?

— ו —

האם בימינו שמקנחים בנייר טישו, יש צורך (ודאי דאינו חובה כמבואר משו"ע הרב סימן ג) לקנח במים?

— ז —

האם מותר לקרות ק"ש נגד קיא, והאם יש חילוק בין אם יוצא ממנו ריח רע או לא? – והוא מצוי מאד בפורים, ששיכורים מקיאים יינם. ובעיקר נפ"מ לענין אמירת דברי תורה ליד ההקאה. (שבכל סימן זה אין חילוק בין ק"ש לתפילה ודברי תורה).

— ח —

מה הדין בימינו שהתינוקות עטופים היטב ואינם מלכלכים את הבית, האם מחמרי' בספק צואה לפי מה שפסק המשנה ברורה להחמיר במקום שיש תינוקות?

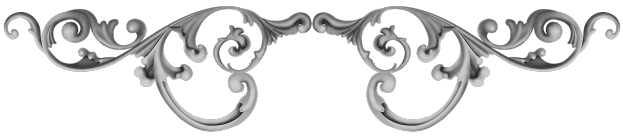
סימן עו

— ט —

אלו הם האופנים המצוים בימינו שחזקתם שיש בהם צואה?

— י —

האם מותר לקרוא ק"ש או להתפלל וללמוד ליד תינוק, או שיש לבדוק תחילה שמא חיתולו מלוכלך, ומה הדין באם יודע שודאי טינף, והאם יש חילוק בין לבוש בגד מעל החיתול או לא.



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (דרשות רבינו הרש"ז)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן עז

— א —

האם גם בשבת מותר ליתן מים על מי רגלים, או שמא חשיב כמתקן?

— ב —

האם אפשר לבטל מי רגלים בשאר משקים או דוקא במים?

כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייתא

סימן עח

— א —

חולה המחובר לגופו 'קטטר' שדרכו יוצאים המי רגלים מגופו לתוך שקית, האם מותר לו לקרות ק"ש ולהתפלל או ללמוד?

כי נוטבע ליבוד התורה... שיהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן קיג

— א —

השומע את הציבור אומרים מודים והוא נמצא בתחילת או בסוף ברכה אחרת, האם יכול לכרוע עם הציבור?

כי נוטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן קכג

— א —

יש לשאול שאלה גדולה מדוע אנו מבקשים על בנין ביהמ"ק יה"ר שיבנה ביהמ"ק במהרה בימנו מדוע לא תיקנו אנשי כנה"ג לתקן לאמר את זה בנוסח התפלה גופה?

כי מטבע ליבוד התורה... שיהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ויערות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקחא דאורייתא

סימן קכז

— א —

העובר ליד בית הכנסת ושומע את הציבור אומרים 'מודים דרבנן' האם מחויב לענות עמהם ודמי לקדיש וקדושה או לא?

_____

_____

— ב —

טעה בתפילת לחש, ובמקום לומר 'מודים' אמר 'מודים דרבנן', ולהיפך, שבמקום 'מודים דרבנן' אמר 'מודים' האם יצא יד"ח?

_____

_____

— ג —

להפסיק באמצע אמירת מודים דרבנן לעניית 'אמן'.



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייתא

סימן קלג

— א —

לנוהגים שאין לומר ברכו אלא כשיש אנשים מהציבור שלא שמעו, האם אפשר לומר ברכו בסוף התפילות ביוה"כ?



כי נוטבע ליבוד התורה... שיהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן רטו

א

איך עונים אמן כשגוי מברך לעבודה זרה? הרבינו יונה כתב דמותר לענות אמן על ברכת גוי אם שמעו כל הברכה, ולכאורא לא אכפת לי מה שהוא מתכוון לעבודה זרה, וצריך לשמוע כל הברכה, משום דאולי פירש בפיו לאיזה שהוא דבר מסוים. ומהו הסברא שנאמר דלא אכפת לי הכוונה, הרי כיוון לעבודה זרה, ויש לעיין.

[הערת ה"ר מנחם מנדל וינשטוק]

ב

למה בכותי צריך לשמוע כל הברכה? ראינו במשנה בברכות נ"א עמוד ב' שאם שמע את כל הברכה מכותי יוכל לענות אמן ואם לא שמע לא, ומסביר רש"י שם ד"ה עונין אמן, שמא בירך להר גריזים. וצריך להבין דאם בשמע כל הברכה אני אומר דלא התכוון להר גריזים, למה לא מספיק שישמע את השם? למה אין שם השם מוכיח שלא בירך להר גריזים?.

[הערת ה"ר יצחק שגיא]

ג

איך יכול להיות שגוי קל מכותי, במשנה כתוב שבכותי צריך לשמוע כל הברכה ותלמידי רבנו יונה החמירו שכותי כהיום צריך לשמוע את כל הברכה ובגוי אסור לענות אפילו שמעו כל הברכה, והרא"ש אומר שכותי דינו כגוי, אבל הטור בא וחידש חידוש דגוי יותר קל מכותי, שבכותי צריך

לשמוע כל הברכה ובגוי אין צריך לשמוע כל הברכה ולא מצינו כדעה זאת בשום מקום, ויש לעיין.

[הערת ה"ר מנחם מנדל וינשטוק]

— ד —

מה רצה רבנו יונה לחדש בכותי. רבנו יונה בברכות דף נ"א עמוד ב' ד"ה ונראה למורי וזה לשונו והכותי בזמן הזה כמו נכרי דינו ועונין אחריו אמן כששומע כל הברכה מפיו. ולא הבנתי דהרי כותי גם במשנה כבר כתוב שעונין אמן אם שמע כל הברכה ומה חידש לנו כאן בכותי בזמן הזה וצריך עיון.

[הערת ה"ר אהרן לייב פריזנד]



כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (דרשות הר"ן דרוש ו)



ריקחא דאורייתא

שאלות שונות בעניני תפילה

א

מבואר בשו"ע [קסד.ב] וכן הוזכר בסימן [ד.כא] שאם נגע באמצע הסעוה במקומות המטונפים בגופו צריך ליטול ידו ולחזור ולברך ענט"י לאכילה ולמה אנו מוצאים שלא נהגו בזה?

ב

מבואר בגמ' בברכות לא. וכן נפסק בשו"ע [צג.] שאין לעמוד ולהתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה וא"כ וי שלתמוה על מה שנהגו בישובות ובכוללים ללמוד בעיון סמוך לתפלה וביותר על מה סומכים הישובות שאומרים שיעור כללי לפני התפלה והרי זהו ממש לא מתוך הלכה פסוקה?

ג

על מה סומכים העולם שלא אומרים בסוף הסדר את הקדיש דרבנן שמבואר ברמב"ם בסדר התפלה שזהו חובה וכמו שדייק מדברי הערוה"ש [נו.] וא"כ תמוה מדוע לא נוהגים לאמר את הקדיש היום ואל לייב ולאמר [כמו שמטו בשם הרב שך וכך אמר הגרח"ק.] שאין סוף לתורה שהרי בין כה מפסיקים בשביל תפלת מנחה ומה בצע שלא יאמרו את הקדיש דרבנן שעליו העולם כולו עומד כמבואר בסוטה מט:] ?

— ד —

על מה סומכים העולם לעבור לפני המתפלל היום והרי זהו איסור גמור כמבואר בשו"ע קב.]

— ה —

יש לתמוה מהו הטעם שאכן אמרינן שאין לענות על הקדיש בשעה שהוא עוד בשמע

— ו —

האם המוהל אחרי הברית צריך ליטול ידים גם מדין מקיז דם ועוד מן הדין שנוגע הוא במקומות המכוסים כמבואר בסעיף יח.

— ז —

מבואר במנחות צט: שאליבא דרשב"י אדם מקיים את מצות והגית בקריאת שמע שחרית וערבית ותמוה שלמה אנו אומרים שהוא יכול לצאת בכה"ג ולמה שלא נדון שהוי כעושה מצות חבילות חבילות?

— ח —

הנה נפסק בשו"ע [סו.ג] שלקדיש קדושה וברכו מפסיק אפי' כאשר הוא נמצא באמצע קר"ש ותמוה שמדוע אנו אורים שהוא צריך לפסוק שהרי קיי"ל [ברכות יא. טז. סוכה כה.] שהעוסק במצוה פטור הוא מן המצוה ומדוע שלא נפטור אותו בכה"ג מחמת זה שהוא עוסק במצוה?

— ט —

הן עם כלביא יקום' פירש"י כשהן עומדים משנתם שחרית [במדבר כג כד.] אקרא הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין ע"כ. ויש לעיין

מהו הטעם שהזכיר רש"י קריאת שמע קודם הנחת תפילין הא אמרינן [ברכות יד:] ויש לדקדק כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים'

— י —

יש לעיין מדוע אנו לא מוצאים שתיקנו ברכה מיוחדת על המצוה של התפלה?

— יא —

הנה ידועה דעת הגר"א [מז סוף סעיף ד.] שס"ל שאכן יש ברכת התורה לא רק על לימוד תורה אלא אף על הרהור שנאמר הגיון ליבי ותמוה שהרי בכל מקום אמרינן שאין מברכין ברכה על מצוה הנעשית בהירהור [עיין טור תלו. וב"י או"ח תלב. גבי ביעור חמץ.] וא"כ מדוע כאן הוא כן מברך ובפרט שהגר"א גופיה [או"ח ח.א] ס"ל שאין מברכים על מצוה במקום שאין בה מעשה ולמה הכא כן מברך על הירהור?

— יב —

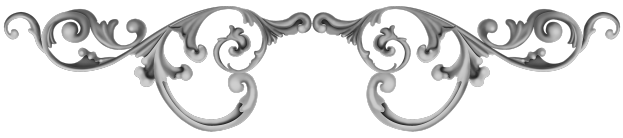
הנה אמרינן ברכות ל:] שאפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק וביארו הרמב"ם והרע"ב שם על המשנה כיון שעל פי רוב אין הנחש הוא מסוכן [ורק בעקרב הוא צריך להפסיק.] ותמוה שהרי קיי"ל [יומא פב.] שאין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב וכאן הרי יש חשש וצד שהוא כן מסוכן ולמה לא יפסיק?

— יג —

הנה בברכות כ:] לפיגי רבינא ור' חסדא האם הרוהר כדיבור דמי או לאו כדיבור דמי וצ"ע למא"ד שסבירא ליה שהרהור כדיבור דמי למה מי שמהרהר בדברים אחרים בשעת התפלה אין חשוב כהפסק בברכות?

— יד —

הנה קי"ל שמצות צריכות כוונה [ס. ד. תקפט ז.ח] וא"כ יש לתמוה שאיך אמרו [כתובות פו. חולין קלב:] שמי שלא רוצה לקיים מצות עשה כגון סוכה לולב וכד' כופין אותו עד שתצא נפשו ותמוה שמה מהני הכפייה הזאת מאחר שסו"ס הוא לא מכוון בקיום המצוה?



כי מטבע ליבוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (שרות דבש דרוש ו)

ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקח דאורייתא

שאלה להלכה למעשה

— א —

האם מותר לצאת לטיול בבוקר לאחר שחרית, קודם זמן מנחה, באופן שיפסיד תפילת מנחה בציבור, כאשר מצד הצורך שלו הוא מסלול ארוך, שבכל שעות תפילת מנחה אין במרחק מיל מנין שמתפללים מנחה. וכן מה הדין לצאת לאחר שהגיע זמן מנחה ולא התפלל מנחה גדולה, ובשעות הצהרים אין להשיג מנין במרחק מיל, ואם יצא לטיול לא יהיה לו שם מנין. ולכאורה נידון זה תלוי בכמה דברים:

א. האם חיוב ג' תפילות הוא דין ביום, וממילא גם בבוקר נחשב כבר זמן חיוב בתפילות של אותו יום, או שכל תפילה חיובה רק משעה שהגיע זמן של אותה תפילה, וממילא אינו חייב בבוקר בתפילת מנחה.

ב. האם הדין שבמרחק מיל אינו צריך לחזור אחר עשרה הוא בגדר הותרה או דחויה, דהיינו הותרה פי' שלא חייבו כלל היכן שהוא במרחק מיל, ודחויה פי' שהוא בגדר פטור ואנוס, שאם הוא בגדר הותרה, א"כ כיון שאין חיוב, בכה"ג ודאי יכול לצאת קודם זמן החיוב, אבל אם הוא בגדר אונס, א"כ הוא מכניס עצמו לאונס.

ג. גם אם הוא דחויה והוא מכניס עצמו לאונס, יש לדון האם אסור להכניס עצמו לאונס בחיוב דרבנן.

ד. האם תפילה בציבור הוא בגדר חיוב גמור, או שהוא מעלה שצריך להשתדל לחזר אחריה.

ה. האם צורך של טיול הוא נכלל בצרכים שעליהם דיבר השו"ע ביוצא לדרך.

ו. האם צריך למדוד ולשער את עצמו כמה הצורך שלו בטיול דווקא מסוג זה.

ז. האם גם כשיוצא אחר שהגיע זמן מנחה ולא הספיק להתפלל מנחה גדולה, ובשעות שרוצה לצאת אינו יכול להשיג תפילה בציבור, כיון שאין מניינים בשעות אלו במרחק מיל ממקומו, האם כיון שבשביל להתפלל בעשרה (יכול) צריך להישאר במקומו עד שיגיע הזמן שיהיה לו עשרה, ממילא נחשב שיש לו בתוך מיל עשרה, וחייב להישאר כדי להתפלל בעשרה, או שכיון שיוצא

לדרך עכשיו כשאין מנין, ובשעות שיהיה בטיול גם לא יהיה מנין במרחק מיל, א"כ נחשב שאין לו מנין במרחק מיל, ואין צריך לחזר אחר עשרה.

ח. האם צריך לדחות הטיול ליום אחר, שבו יספיק להתפלל מנחה גדולה קודם שיצא.



כי מטבע ליבוד התורה... שיהיא כאש להוליד ריתזא דאורייתא (ערות דבש דרוש ו)